

أن متابعة حقوق الإنسان وتطورها عبر تاريخ البشرية يُعد من الناحية العلمية والتاريخية عملية مهمة جدا لما تتميز به موضوعة حقوق الإنسان من اهتمام كبير في وقتنا الحاضر سواء على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الإقليمي والدولي ، إذ إنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من مسلمات النظم الديمقراطية وأحد أهم أركانها الأساسية ، فالاهتمام بالإنسان الفرد أو المواطن ضمن المجتمع الواحد وضمان حياته وأمنه وحقوقه وسعادته يُعد أمرا ضروريا يتوجب على الحكومات والنظم السياسية الحاكمة أن تتقيد بها وأن تلتزم بالقوانين واللوائح والصكوك الدولية والأنظمة التشريعية جميعها التي تؤكد على احترام حرية وكرامة الناس بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو العرقية والدينية أو المناطقية ، فلم تُعد حقوق الإنسان وحياته الأساسية من صميم الشؤون الداخلية للدول بل امتدت لنتيح للمجتمع الدولي التدخل لحمايتها في إطار الأمم المتحدة عند حصول أي انتهاكات خطيرة للأفراد داخل دولهم بسبب الحروب بين الدول أو نتيجة الحروب الأهلية التي تحصل ضمن إطار الدولة الواحدة . أن تتبع مسيرة حقوق الإنسان ليس بالعملية السهلة أو البسيطة لان تطورها لم يكن بدرجة واحدة من الاهتمام بل تفاوتت عبر مراحل التاريخ البشري لتتقدم وتتطور شيئا فشيئا . وعليه سنتناول في ظل هذا الفصل مفهوم حقوق الإنسان وخصائصه وفئاته وتطورها في الحضارات القديمة .

أ - مفهوم حقوق الإنسان وخصائصه وفئاته . يعد حقوق الإنسان من الموضوعات

المهمة والأساسية في العلوم الاجتماعية بشكل عام والعلوم السياسية بشكل خاص وذلك لارتباطه بمؤسسات الدولة السياسية والنظام السياسي من حيث ارتباطه الوثيق بالديمقراطية والنظم السياسية الديمقراطية ، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نطلق كلمة ديمقراطي على نظام سياسي معين وهو لا يحتوي دستوره على باب مفصل خاص بالحقوق والحريات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها عموم المواطنين أو الأفراد بغض النظر عن انتمائيتهم القومية أو الدينية والمذهبية فهي حقوق ثابتة للجميع ولا يجوز التصرف بها أو مصادرتها بأي حجة كانت إلا وفقا

للقانون . وعلى أساس ما تقدم يمكننا في هذا الصدد أن نحدد مفهوم حقوق الإنسان وخصائصه وقيّماته كما يأتي :

عرف حقوق الإنسان

أولاً: (مفهوم حقوق الإنسان):

تعددت مفاهيم وتعريفات حقوق الإنسان وذلك تبعاً للمدارس الفكرية وأفكار وطروحات الباحثين والمختصين بهذا الشأن، لذا لا يوجد تعريف جامع وشامل لها وذلك لكونها في تطور دائم ومستمر ومتغير وقابل للتوسع بمقدار تطور الإنسان وازدياد حاجاته الأساسية وكذلك حسب تطور الأحداث العالمية وما تفرضه فيما بعد من قواعد حقوقية جديدة . ولكن لا يختلف الجميع حول أساسياتها، وسنورد فيما يلي بعض التعريفات لها.

١ - عرفت حقوق الإنسان بدلالة المعايير الأساسية فهي (المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا من دونها بكرامة في الحياة والحرية والأمن ، وتشمل نواحي حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها وإن من شأن تميمتها والمحافظة عليها تقدم وتطور للمجتمع ككل) . ومنهم من عرفها أيضاً بأنها (مجموعة الحقوق الطبيعية الملاصقة للإنسان في حقه بالعيش والحياة والأمن والأمان والحماية الصحية والعمل والتعليم بما يضمن التطور الفكري والمادي للأفراد). كما عرفها البعض بكونها (تلك الحقوق التي وجدت مع خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان وتفضيله على سائر المخلوقات وعززتها الشرائع السماوية والأديان والحضارات الأخرى، وتبنتها المجتمعات وضعياً من خلال الأعراف والتشريعات المحلية والدولية وهي أصيلة ولصيقة بالإنسان ولا يمكن تجزئتها أو أنكارها ومن أهمها حق الإنسان في الحياة) .

٢ - على صعيد المنظمات الدولية سواء كانت حكومية أم غير حكومية فقد عرفت حقوق الإنسان من زوايا مختلفة إلا إنها جميعها تصب في معنى واحد ألا وهو المحافظة على الإنسان وعدم جواز قتله أو تعريضه للظلم والتعسف والقتل والحبس من دون مسوغ قانوني أو شرعي يُبيح ذلك الفعل الذي حرّمه الله سبحانه وتعالى . وهنا نورد تعريف منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم لحقوق الإنسان بأن (علم حقوق الإنسان يختص بالشخص العامل الذي يعيش في إطار الدولة أو المتهم بجرم أو ضحية حرب ويستفيد من حماية القانون بفضل تدخل القاضي الوطني

حقوق الإنسان

١ - إنها حقوق لا تشتري ولا تكتسب ولا تورث فهي ببساطة ملك الناس جميعهم لكونهم بشر ولأنها متصلة في كل فرد .

٢ - حقوق الإنسان هي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو اللون أو الرأي السياسي أو الرأي الآخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، إذ أن الناس ولدوا أحرارا جميعهم ومتساوين في الكرامة والحقوق ، فهي عالمية لكل الناس .

٣ - إنها حقوق لا يمكن انتزاعها فليس من حق أحد أن يحرم شخصا آخر من حقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين، فحقوق الإنسان ثابتة .

٤ - لكي يعيش الناس بكرامة فإنهم يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبالمعيشة اللائقة في التربية والتعليم والرعاية الصحية فهي غير قابلة للتصرف .

وعلى أساس ما تقدم فإن خصائص وسمات حقوق الإنسان هي متصلة في كل إنسان وواحدة لجميع البشر وثابتة لا يمكن انتزاعها بأي شكل من الأشكال ، كما أنها غير قابلة للتصرف ، فلا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تحرم شخصا من حقوقه الطبيعية التي خصها الله له .

ثالثا: (فئات حقوق الإنسان) . تقسم فئات الحقوق إلى ثلاثة أقسام وهي :

١ - حقوق الإنسان المدنية والسياسية (الجيل الأول): وهي الحقوق المرتبطة بالفرد المواطن كافة وهدفها تأمين سلامة الكيان المادي والمعنوي للإنسان وتشمل على حقه في الحياة الكريمة والاعتراف له بالشخصية القانونية وعدم إخضاعه للتعذيب والامان على شخصه وحرمة حياته الخاصة والسفر وحرية التنقل والإقامة واللجوء والترشيح لتولي المناصب العامة والتصويت في الانتخابات والحصول على جنسية بلده وجواز سفر وحق مشاركته في الشؤون العامة وحرية الفكر والضمير والتعبير والرأي .

٢ - حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجيل الثاني): وهي الحقوق التي تتعلق بنشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة كحقه في العمل والحقوق النقابية وممارسة أعمال متنوعة والحق بمستوى معيشه لائق والحق في الضمان الاجتماعي والحقوق

العائلية كالأمومة والطفولة والحق في الصحة والتربية والتعليم والمشاركة في حياة المجتمع الثقافية والمساواة والتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية جميعها .

٣ - الحقوق التنموية والبيئية (الجيل الثالث): هذه الحقوق تتصف بكونها تؤكد على التضامن والتعاون بين الشعوب كافة في مواجهة التحديات التي تواجهها البشرية جميعا والتي من الممكن أن تهدد بقائها وتواجدها والحق في التنمية البشرية وتثمنتها والحق في بيئة نظيفة خالية من الامراض والأوبئة وأسلحة الدمار الشامل .

٢ . المحاضرة الثانية: حقوق الإنسان في الحضارات القديمة:

شهدت الحضارات القديمة اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان كونها حقوق ملاصقة للذات البشرية ، وهي عكس ما نعتقد بأن هذه الحضارات البشرية القديمة ما قبل الميلاد لم تكن تعرف حقوق الإنسان أو تعترف بها ، إنها كانت موجودة ومتأصلة ولكن درجة الوعي بها كان متفاوتا ومستويات مختلفة ، إذ وجدت هذه الحقوق مدونة ومكتوبة على الألواح وعلى الجدران بما يعطينا دلالة واضحة وأكيدة على اعترافهم بحقوق الإنسان والتزامهم بها في تلك الحقب الزمنية البعيدة . ومن أهم هذه الحضارات هي حضارة وادي الرافدين والحضارة الاغريقية والفرعونية والهندوسية ، وسنتناولها فيما يأتي بشيء من التفصيل .

أ - حضارة وادي الرافدين: تعد حضارة بلاد ما بين النهرين من أولى الحضارات البشرية التي أولت اهتماما بالغاً بحقوق الإنسان وحياته الأساسية ، ليس فقط لكونها مهد البشرية الأول على سطح الأرض وإنما هي المركز التربوي والتعليمي والاقتصادي والتجاري للبشرية جمعاء ، إذ أن أقدم وثيقة لحقوق الإنسان عرفت البشرية كانت سومرية ومنذ بداية التدوين في الألف الثالث قبل الميلاد والتي أكدت على القانون والعدالة والحرية ، إذ ورت كلمة "أماركي" والتي تعني حرية في نص لوثيقة سومرية قديمة تشير صراحة على حرية الإنسان وكرامته وضرورة احترامها . وعليه يمكننا في هذا الصدد تتبع مسيرة حقوق الإنسان في حضارة وادي الرافدين حسب السلالات الحاكمة في تلك المراحل المنصرمة ما قبل الميلاد كما يأتي :

١ - **مرحلة العاهل السومري أوروكاجينا:** حاكم مدينة لكش في عام ٢٣٧٥ قبل الميلاد ، إذ وجدت بعثة تنقيب فرنسية كانت تعمل في أطلال مدينة لكش القديمة في قضاء الشطرة جنوب العراق على مخروط طيني مدون باللغة السومرية والخط المسماري يضم مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي تؤكد بما لا يقبل الشك اهتمامهم بحقوق الإنسان ، وأهم هذه الإصلاحات هي :

أ - القضاء على جميع المساوي التي كان يشكو منها شعب دولة مدينة لكش من خلال إزالة المظالم والاستغلال الذي كان يقع على الفقراء من الاغنياء والمتنفذين ورجال المعبد .

ب - تحقيق المساواة الكاملة بين جميع أبناء الشعب ولا فرق بين غني وفقير ، إذ ورد نص في متن هذه الوثيقة يؤكد على "أن بيت الفقير صار بجوار بيت الغني "

ج - قام الملك أوروكاجينا بوضع مجموعة من القوانين التي تنظم الحياة العامة وطبيعة العلاقات التجارية والمالية والقوانين التي تؤكد على الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة لحفظ حقوق الناس المختلفة ولا سيما بعد أن تشابكت مصالح السكان والمعبد والكهنة فكان لا بد من وجود تشريعات لحماية الفرد في المجتمع ومنع استغلاله ، ناهيك عن تنظيم أمور الحياة العامة بما يضمن سيرها على شكل جيد .

د - وضع مجموعة من الإصلاحات التي تنظم حياة الأسرة والمحافظة عليها وهنا برز اهتمامه الواسع بمكانة المرأة واستقلاليتها في مجتمع المدينة السومرية .

٢ - **مرحلة شريعة أورنمو:** مؤسس سلالة أور الثالثة السومرية (٢١١٣ - ٢٠٦٠ قبل الميلاد) ، هذه الشريعة التي وضعت سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والتي تعد مكملة للمرحلة السابقة في عهد حكم العاهل السومري أوروكاجينا والتي تضمنت ما يأتي:

أ - منع استغلال الفقراء وتعذيبهم بصنوف الاعمال الشاقة وإزالة المظالم وإيجاد حلول لجميع الخلافات الاجتماعية .

ب - وضع عدد من القوانين التي تخص الشؤون الاسرية والعائلية وخاصة شؤون وحقوق المرأة غير المتروجة والمرأة المتروجة والمرأة المطلقة بما يضمن احترام حقوقهم كاملة .

٣ - مرحلة شريعة نبت عشتار السومرية: (خامس ملوك سلالة إيس ١٩٣٤ - ١٩٢٤ قبل الميلاد) هذه الشريعة كانت بحد ذاتها نقطة الانطلاق الحقيقية للاهتمام المركز بحقوق الانسان وتنظيم حياته العامة والاجتماعية ، فأُنصب اهتمام هذه الشريعة على تنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع من بيع وشراء وتجارة متبادلة والتأكيد على التعليم والجيش والعدل بين الناس لمرضاة الرب كما أولت اهتماما منقطع النظير بشؤون الأسرة والمرأة .

٤ - مرحلة شريعة حمورابي: (١٧٩٢ - ١٧٥٠ قبل الميلاد) والتي أصدرها الملك حمورابي والتي تعد من أشهر القوانين التي أهتمت بحقوق الانسان بعد إعادة توحيد وادي الرافدين بدولة واحدة ، وتألّفت هذه الشريعة من ٢٨٢ مادة قانونية مدونة باللغة البابلية والخط المسماري وتنقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية هي المقدمة والمتن والخاتمة . وينتهي قسمها الاعلى بنحت بارز للإله شمس إله العدل وأمامه حمورابي واقف بخشوع . أن أهم ما تضمنته هذه الشريعة ما يأتي :

أ - احتوت على أكثر من ٣٠ مادة قانونية تعالج شؤون المرأة والامرة أو العائلة من زواج وطلاق وإرث وتبني وتربية . ووجدت هناك العديد من رقم الطين المدونة بالخط المسماري احتوت على قوانين تعالج شؤون الاسرة والمرأة .

ب - احتوت على قوانين تخص القضاء والشهود والمرقة والنهب وشؤون الجيش والزراعة والقروض وكل ماله علاقة بتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية للدولة .

ج - احتوت الشريعة على مواد قانونية تختص بوضع العقوبات والغرامات على المخالفين بهدف ضبط المجتمع .

٥ - مرحلة حكم نبوخذ نصر الثاني (٦٠٥ - ٥٦٢ قبل الميلاد) : التي تضمنت امتيازات متقدمة في حينها إذ جاءت مجموعة من القوانين التي تضمنت على أحقية التعليم والمعرفة وامتيازات جديدة لحقوق المرأة كإدارة أملاكها الخاصة بنفسها وتم إعطاها أحقية ممارسة الأعمال والمهن والقيام بواجبات ضمنها لها المجتمع والقانون . إذ شاركت نساء بابلديات أزواجهن من الحكام والامراء في الإشراف على شؤون الدولة المختلفة فيما يخص الحياة الاقتصادية والمالية والجيش والضرائب وحتى القيادة .

وبذلك شكلت حضارة وادي الرافدين مرتكزا أساسيا يعتمد عليه من قبل الحضارات الأخرى جميعها ، لكونها سبقت غيرها من الحضارات البشرية الأخرى لاهتمامهم بالقيم الإنسانية بحوالي ألف عام بواسطة ما وضعوه من إصلاحات وقوانين داخلية نظمت حياة الناس وحفظت حقوقهم وكرامتهم وحريتهم بما يضمن بقاء العنصر البشري ومنعه من الانقراض .

ب : الحضارة الهندوسية والصينية: التي ظهرت في المدة ما بين ١٥٠٠ - ١٣٠٠ قبل الميلاد وانتشرت عموما في الهند ومجتمعات جنوب شرق آسيا وكانت مؤشرات حقوق الانسان تظهر فيها من خلال التعاليم الدينية التي نسبت إلى براهما الاله الهندوسي أو الى أعماله ولا سيما تلك المرتبطة بالخلق . كذلك جاء بوذا الذي لم يدعوا إلى دين وإنما حلول عملية للحياة وانتشرت تعاليمه في كل من الصين واليابان وفي جنوب شرق آسيا إذ جاءت في تعاليمه العديد من مبادئ المساواة والحرية ونشر العدالة إذ يرى بوذا بأنه ((لا فرق بين جسم الأمير وجسم المتسول الفقير وكذلك لا فرق بين روحيهما)) . أما في الصين فتمثلت مؤشرات حقوق الإنسان بأفكار كونفوشيوس (٥٥٠ - ٤٧٩ قبل الميلاد) حول العدل والدعوة إلى الأخاء والأمن والسلام بين الناس وأكد في تعاليمه على ضرورة خدمة الإنسان للإنسان أي كان ورأى أن الظلم هو رذيلة الرذائل .

ج - الحضارة اليونانية والرومانية: تجسدت مؤشرات حقوق الانسان من خلال إسهامات المفكرين اليونانيين والرومانيين وما قدموه من أفكار حول الاهتمام بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وكان على رأسهم المفكر اليوناني " سوفوكليس " قبل ٢٥٠٠ عام قبل الميلاد في قوله الخالد (كثيرة هي المعجزات في الدنيا ولكن الانسان أعظمها) كما اعتقد سوفوكليس أن الانسان مخيرا أكثر من كونه مسيرا وهذا الإدراك في الحقيقة بُعد عنصران مهما في ميدان معرفة حركة التاريخ البشري وتطوره عبر الحقب الزمنية المختلفة .

د - الحضارة الاغريقية: تجسدت هذه الحضارة خلال الحقبة الزمنية ما بين (٤٢٧ - ٣٤٧ قبل الميلاد د) والتي تمثلت بأفكار أفلاطون وأرسطو حول العدالة واحترام القانون ومدى صلاحية المجتمع ومقياس لفضائله ودور الدولة . وفيما يأتي توضيح لأفكارهم :

١- (أفلاطون): دعا أفلاطون إلى أهمية الاستقامة والعدالة على مستوى سلوك الأفراد في كتابه المعنون بالجمهورية فأختر أن يوضح ذلك عبر الدولة لكونها تعد صورة مكبرة للفرد ، بمعنى إنه أراد أن يستخرج النتائج من دراسته للدولة وتشبيهها على الأفراد . وهو سعى للمحافظة على حقوق الأفراد وعلى الدولة وهي تؤدي وظيفتها أن تضمن لهم الصحة والرضا والأمان ، بعد أن قسم مجتمع الدولة إلى ثلاث طبقات الحكام والحراس والعمال . كما اعتبر أن ليس للاجتماع المدني من قاعدة سوى العدل وأن أية دولة لا تعرف أن تقوم عليه هي دولة فاسدة مؤذنة بالانهيار ، إن العدل يقوم على أساس احترام القوانين والالتزام بها ومحاربة الظلم والجور والاستغلال والاستبداد .

٢- (أرسطو): أكد أرسطو على المثل العليا للدولة وبأن الحياة الجيدة هي الهدف الرئيسي للمجتمع وإن مهمة صانع القوانين هي بناء المجتمع الجيد ، وأشار إلى ضرورة الاخلاق وبيان السياسة ما هي إلا امتداد للأخلاق بقوله " أن غاية علم السياسة يجب أن تكون لخير الإنسان " ودعا إلى الحالة التي تكون فيها أفعالنا منسجمة مع الفضيلة ومع توفير كامل الحاجيات في حياة تامة وسعيدة وأن الدولة " إنما وجدت لصالح الإنسان ولم يوجد الإنسان لصالح الدولة فما ولد الإنسان إلا ليسعد " .

هـ - الحضارة المصرية الفرعونية : من أعظم الحضارات الإنسانية لما جسده من عمران ونظام حكم متميز ، فعلى الرغم من استبداد معظم ملوك الحضارة المصرية إلا إنه تجسدت بعض مؤشرات حقوق الإنسان فيها ابتداء من الأسرة الأولى ولغاية الأسرة السابعة من خلال تعاليم الإله ، إذ كان الإله (رع) إله الشمس الذي حكم مصر وأخضع أهلها لقانون جاءهم به من السماء يقوم على العدل والحق والصدق وخضع الحاكمون له طويلا رغم سطوة رجال المعبد . إلا أن أهم مرحلة ازدادت بها حقوق الانسان اهتماما هي خلال حكم الملك أخناتون ابتداء من السلالة الثامنة لتقوم بنوع من التوحيد أي توحيد الله عز وجل في مرحلة نبي الله يوسف عليه السلام والذي دعا إلى السلام والتسامح والمحبة بين الناس ومنع الظلم ومحاسبة الظالمين وتحقيق العلم للجميع دون أي تمييز ووضع قوانين تنظم الحياة العامة والاقتصادية بشكل خاص والاهتمام بالأسر الفقيرة ودعمهم وإزالة المظالم عن الجميع .

٣ - المحاضرة الثالثة: (حقوق الإنسان في الديانات السماوية).

وداره وماله ، وحرمة الاعتداء عليه ، وتبعاً لذلك تمثلت هذه الديانة بتعاليم نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وما حملته من مبادئ إنسانية للبشرية جمعاء بغض النظر عن الاختلافات القومية والعرقية واللغوية ، ونلتزم هنا مؤشرات حقوق الإنسان فيها من خلال دعوتها للتسامح والمحبة والسلام بين الإنسان لأخيه الإنسان . وعليه فإن الديانة المسيحية تنظر لحقوق الإنسان

من زاويتين أساسيتين هما : شرح بسيط

١ - الأولى هي ((كرامة الشخصية الإنسانية)) إذ فرقت الديانة المسيحية بين الفرد كإنسان والفرد كمواطن واعتبرت أن الله عز وجل هو الذي خلقه . وهنا تأكيد واضح بأن الشخصية الإنسانية تستحق التقدير والاحترام من خلال إعطائها للإنسان طابعا إنسانيا ودعوتها لتحقيق مثل عليا للإنسانية باعتمادها على أساس المحبة وعدم الظلم والابتعاد عن التمييز وأكدت على حرية الإنسان نفسه من خلال محاربتها ورفضها المطلق للتعصب الديني الذي تُعده إحدى العناصر الأساسية لظلم الإنسان . واعتبرت أن الناس سواسية أمام الله ، فكان بذلك إقبال العبيد عليها كان واسعا لأنها دعت إلى تحريرهم من الرق والعبودية وظلم الاغنياء والنبلاء للفقراء .

ب - الثانية هي ((تحديد السلطة)) إذ ترى الديانة المسيحية أن السلطة المطلقة لا يمارسها إلا الله وإن أي سلطة فوق هذه السلطة لا يمكن أن تكون سلطة مطلقة وترى أن أية سلطة إنسانية منظمة تكون سلطة محدودة ولا يمكن لسلطة أي حاكم أن تتجاوز على تعاليم الله عز وجل وتمارس الاستبداد والظلم على الناس وتصادر حرياتهم وتستبيح كرامتهم وحياتهم وأن من حق الناس في هذه الحالة أن يثوروا على الحاكم إذا كانت تلك التعاليم السماوية لم تطبق بالصورة الصحيحة . ويمكننا في هذا الصدد أن نجل مؤشرات حقوق الإنسان في الديانة المسيحية كما يأتي :-

١ - إنها تدعو للتسامح والمحبة واحترام الإنسان لأخيه الإنسان .

٢ - إنها ترفض التعصب الديني وتعتبره خروجاً عن تعاليم الرب كما إنها ترفض العنصرية بجميع أشكالها .

٣ - دعت إلى المساواة بين الناس والعدل والإنصاف وإعطاء حرية الرأي للتعبير عن آراءهم وهي ترفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف والترهيب والإجبار الناس أو استغلالهم .

وبذلك فإن الديانة المسيحية بما احتوته من تعاليم ومبادئ إنسانية وما تلاها أيضا من تعاليم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف كانت سبباً في تنوير الفكر الأوربي والحضارة الأوربية وتمكّنها من وضع تشريعات وقوانين لحماية حقوق الإنسان ولاسيما خلال مرحلة العصور الوسطى عندما تم وضع حداً فاصلاً بين ما هو ديني وما هو دنيوي من أجل تنظيم المجتمع الإنساني على أسس صحيحة وتقليص سلطة رجال الكنيسة التي تجاوزت حدود سلطاتها ودورها الإنساني .

٣ - (الديانة الإسلامية): تجسدت مؤشرات حقوق الإنسان بما احتواه الدين الإسلامي الحنيف من تعاليم إنسانية كبيرة شكلت بمجمليها الرسالة المحمدية الخاتمة للبشرية فكان الإسلام وكان محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو خاتم الأنبياء والمرسلين وحامل الرسالة الأعم والأشمل والأهم للبشرية جمعاء . وتوزعت مؤشرات حقوق الإنسان في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي جسدت بما لا يقبل الشك مكانة الإنسان لدى خالقه سبحانه وتعالى بما احتوته هذه الشريعة السمحاء من نظام متكامل يشكل جوانب الحياة كلها في إطار يضمن حرية وكرامة وحقوق وواجبات وسعادة هذا الإنسان . واعتمدت الشريعة الإسلامية على مصدرين مهمين في تنظيم حقوق الإنسان هما :

أ - كتاب الله (القرآن الكريم) الذي تضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان جميعها .

ب - السنة النبوية الشريفة المتمثلة بأحاديث النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) .

ومن ثم فإن إسناد هذه الحقوق إلى الله سبحانه وتعالى أعطاهها خصائص عديدة هي :

أ - أصبحت هذه الحقوق تحظى بقدسية .

ب - أعطاهما قوة إلزام يتحمل مسؤولية حمايتها كل فرد .

ج - الله تعالى هو الذي صاغ هذه الحقوق .

تعريف كل حق

ويمكننا في هذا الصدد بيان أهم حقوق الإنسان في الإسلام ، كما يأتي :

١١- (حق الحياة) : الذي يعني وفقاً للمنظور الإسلامي قدسية الحفاظ على النفس البشرية وعدم التجاوز عليها بالقتل والتعذيب وتعرضها للقضاء وحققها في الحياة والحرية والأمان دون

تهديد أو وعيد ، وبما أن الحق في الحياة والحرية هبتان من عند الله سبحانه وتعالى فليس لأي شخص الحق بمصادرتهم لأن النفس البشرية محصنة حرم الله قتلها ظلماً وعدواناً أو تعريض البدن للخطر لأي سبب من الأسباب بغير وجه حق يوجب ذلك استناداً لقوله تعالى (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) . لذلك اعتبر الإسلام حياة الإنسان مقدسة ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها إذ خص الله عز وجل بني البشر بخصائص تختلف عن باقي المخلوقات بقوله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) وقوله تعالى (وهو الذي أحياكم ثم يميتكم) وقوله تعالى أيضاً (وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) . وعلى صعيد آخر ، يتضح حق الحياة في الإسلام أيضاً عندما ننظر إلى العقوبات التي فرضها الإسلام تجاه القاتل بقوله (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وأصكم به لعكم تعقلون) ، وسعى الإسلام إلى حفظ التوازن في المجتمع ورد الجاني عن ارتكاب جريمة القتل بقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) . وبهذا فإن من يريد ارتكاب جرم القتل سيتذكر قوله تعالى ويرتدع وهذه تعاليم الله عز وجل لحماية وحفظ النفس البشرية إذ أن الإنسان مكلفاً بالحفاظ على حياته البشرية بقوله تعالى (ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) .

٢- (حرية التفكير والاعتقاد والتعبير): أهتم الإسلام بحرية الإنسان وأقرها للجميع فالإنسان حر في اختيار عقيدته ودينه بقوله تعالى (ولكم دينكم وليّ دين) كما إن الإنسان حر بفطرته لقوله تعالى (لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي) كما أن القرآن الكريم يقر للناس جميعاً على عقائدهم التي اختاروها من خلال تفكيرهم (إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين نصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . كما إن الإسلام يضمن حقوق غير المسلمين وحقوق الأقليات على أسس من العدالة والتسامح والاحترام التام ويقر حرية الرأي والتعبير التي عدها حق مقدس بحسب قوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وقوله تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وقوله تعالى أيضاً (ولو كنت فضلاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ودعوته سبحانه وتعالى للتشاور والحوار بقوله (وأمرهم شورى بينهم) .

٣ - (حق العدالة والمساواة) : ضمن الإسلام العدالة للجميع دون تمييز أو تفرق بين شخص وآخر فمن حق كل فرد أن يحتكم للشرعية ، كما ضمن المساواة بين الجميع لأن مبدأ المساواة من المبادئ المهمة والأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي بقوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقول رسول الله (لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح) . وهنا نجد أشكال عدة من المساواة فمنها أمام القضاء ووحدة القضاء ووحدة القانون والمساواة في حق العمل وتولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة والإخلاص في العمل وليس شيء آخر .

٤ - (حقوق المرأة) . ينظر الإسلام للمرأة بعدها نصف المجتمع حسب قوله تعالى " وأنة خلق الزوجين الذكر والأنثى " . فالمرأة في الإسلام شريكة الرجل في عمارة وبناء الأرض وشريكته في طاعة الله سبحانه ، فلا فرق بينها وبين الرجل في التوحيد والإيمان والطاعة والحقوق والواجبات والثواب والعقاب . ومن تكريم المرأة في الإسلام أن جعلها أصل التربية القوية ومصنع الرجال الأبطال وصلاح المجتمع . ومن حقوقها التي كفلها الإسلام لها هي :

أ - الإحسان للمرأة والاتفاق عليها أيا كان موقعها سواء كانت أما أو أختا أو زوجة وجعل مقياس الخير في الرجل بمقدار خيره مع أهله .

ب - منع الإسلام ونهى عن وأد البنات ودفنهن أحياء بحجة الخوف من الفقر أو إلحاق العار بالأهل في عهد الجاهلية بقوله تعالى " وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت " ، فجعل الله جزاء من يربي البنات ويحسن في تربيتهن جزاء عظيما وهو الجنة .

ج - المساواة بين المرأة والرجل في التكاليف الشرعية والأحكام فهي تتساوى معه في الإيمان وفي أوامر الدين وفي العقاب والثواب . لأنها هي الأساس في بناء الأسرة التي هي أساس تكوين المجتمع .

د - إعطاء كامل الحق للمرأة في طلب العلم والحصول عليه فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصص جزءا من وقته لتعليم الصحابيات .

ز - للمرأة في الإسلام حق العمل ولها شخصيتها القانونية المستقلة مثل الرجل ووفقاً لمنفعة المجتمع ولها الحق في المشاركة في الحياة العامة ولها أن تدخل التعاقدات والاتفاقيات والضمانات وممارسة الأعمال المختلفة والحق في الميراث ومشاورتها في شؤون الحياة العامة.

٥- (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) : من الحقوق الأخرى التي ركز الإسلام عليها هي الحق في العمل للجميع وعده عبادة صادقة لله سبحانه وتعالى كونه المصدر الأساس في حياة الإنسان واستمرار معيشته لقوله تعالى (وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام (أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وبذلك اعتبر الإسلام العمل هو المصدر الأساس للملكية لقوله تعالى (وأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وأليه النشور) كما أن الإسلام حمى وصان حق التملك فلا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال إلا لمصلحة عامة كما قال سبحانه وتعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . كما أكد الإسلام على حق العلم والتعليم وحث عليه للجميع دون استثناء لقوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) . كما أكد الرسول الكريم (ص) على طلب العلم بقوله (طلب العلم فرضية على كل مسلم ومسلمة) . كما ضمن الإسلام حق الأمان والطمأنينة على النفس والأهل من دون خوف أو ترويع لقوله تعالى (لا عدوان إلا على الظالمين) . وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع (إنما دماءكم وأموالكم حرام عليكم) . كما أكد الإسلام على حرمة المسكن وحق بناء الأسرة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا من أهلها) . وبذلك يكون الدين الإسلامي من أكبر الأديان السماوية وأعظمها في تكريم وتعظيم حقوق الإنسان وصيانتها والمحافظة عليها وتجسد ذلك بشكل واضح بما تضمنته هذه الآيات القرآنية المباركة والاحاديث النبوية الشريفة التي جسدت العدل والانصاف والتسامح والمحبة والتآخي والمودة والعلم والامان والمكينة والطمأنينة والمساواة بغية بناء هذا الانسان وضمان كرامته .

٤ - المحاضرة الرابعة : (شخصية الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)) .

تعد شخصية الرسول محمد (ص) امتداداً نسبي إلى سلالة الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه ، قال النبي إبراهيم الخليل عليه السلام هو أبو الأنبياء وجد النبي المصطفى محمد (ص) عن طريق النبي إسماعيل عليه السلام . إن الملامح التي حملها رسولنا الأعظم محمد قبل البعثة النبوية

دلالة على التعاون والتآخي والتآزر في مواجهة الصعاب مهما بلغت . وكان نبينا يوصي بالفقراء خيرا ويوصي بالنساء بقوله { رفقا بالقوارير } دلالة على المساواة بين الناس ولا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وبذلك امتدت سيرته وأخلاقه وتعاليمه ووصاياه من بعده إلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وبرزت بشكل كبير إلى الأمام علي بن أبي طالب (رض) في كتاب نهج البلاغة إذ يرد برسالة موجهة إلى مالك الأشتر والي مصر { الناس صنفان ، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق } ووردت تعابير كثيرة في خطب أخرى لحماية الفقراء والمرأة والعديد من الحقوق لأصحاب الزمة من غير المسلمين . وكذلك وردت في الصحيفة السجادية للأمام علي زين العابدين بن الحسين وركزت هذه الصحيفة على حقوق الإنسان بشكل واسع بل تعدت ذلك إلى حماية حقوق الحيوان . ويتضح لنا في نهاية المطاف عظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأثرها في نفوس المسلمين جميعا تلك الشخصية التي جسدت مبادئ حقوق الإنسان بكل واقعية والتزام .

المحاضرة الخامسة : (حقوق الإنسان في العصور الوسطى والحديثة)

شهدت العصور الوسطى والحديثة مؤشرات كبيرة وعديدة على تنامي حقوق الإنسان وحياته الأساسية وأسهمت العديد من الأفكار والوثائق في غرس حقوق الإنسان في سفر مسيرة البشرية عبر مراحلها التاريخية ، رغم مرورها بالعديد من التحديات والصعوبات والتي كانت تتطرق في مجملها من عدم رغبة الملوك والحكام في التخفيف من سطوتهم وظلمهم واستحواذهم على الانفس والأموال وشنهم الحروب تلوا الحروب . ويمكننا في هذا الصدد تتبع مسيرة حقوق الإنسان في العصور الوسطى من خلال ما يأتي : -

أولاً : (حقوق الإنسان في العصور الوسطى) : تمثلت مؤشرا حقوق الإنسان في العصور الوسطى منذ أوائل القرن الثاني عشر بما احتوته من مواقف وأفكار ووثائق مطالبة بإيقاف تجبر الملوك وغطرستهم وسطوتهم على الناس بسبب سلطاتهم المطلقة والغير محددة ، ولذلك فإن أهم مؤشرات حقوق الإنسان في تلك المدة تمثلت بما يأتي :

عرف صدور ميثاق العهد

[مادة حقوق الإنسان]

١ - صدر ميثاق العهد الأعظم في إنكلترا عام ١٢١٥ والذي يعد أهم وثيقة صدرت في الغرب

عن حقوق الإنسان والتي عرفت باسم (الماغاتاكارنا) كونها أول وثيقة دستورية قيدت سلطات

ملك إنكلترا جون . إذ احتوت على ٦٣ مادة كان موضوعها الأساسي هو :

أ - ضمان حقوق الأقطاع في وجه الملك وكريت حرية الكنائس وحقوق المهن ضد تعسف الملك وسطوته وجبروته .

ب - تأكيدها على الحقوق العائلية كحقوق العائلة والأمة والأرامل والتأكيد على المساواة ومنع التمييز .

ج - من الناحية الاقتصادية أكدت الوثيقة على ضرورة السيطرة على الضرائب وجعلها بيد مجلس العموم وليس بيد الملك للتخفيف من وطأتها على عموم الناس . كما لا يمكن للملك أن يجمع الأموال دون موافقة المجلس العام وهنا تحديد واضح لسطوة الملك .

د - لا يمكن إيقاف أو سجن أي إنسان أو النزاع ملكيته أو اعتبارها خارج القانون أو نفيه دون حكم قضائي وفقا لقانون البلاد ، بمعنى منع الاعتقال التعسفي .

ز - يسمح لكل شخص بالخروج من المملكة والعودة إليها بحرية تامة وبكل أمان . وبذلك اعتبرت هذه الوثيقة من قبل بعض الباحثين أول أساس للتمثيل النيابي ونظام المحلفين وأنه أول القوانين العامة في الدستور الإنكليزي وأول احتجاج في تاريخ بريطانيا ضد الحاكم الفاسد وأنه حجر الزاوية في بناء الحرية .

٢ - انتشار الأفكار والمفكرين الذين أغنوا بأفكارهم حقوق الإنسان حيث كانت أفكارهم عند تتبعها تعد بمثابة البداية الحقيقية للثامي الوعي الإنساني بحقوق الإنسان وعلى ضرورة حمايتها واحترامها . وفي هذا الصدد يمكننا أن نورد أسماء وأفكار بعض المفكرين الذين عاشوا في تلك المدة المنصرمة من تاريخ البشرية والذين أسهموا بإشاعة حقوق الإنسان وهم كما يأتي :-

أ - روجر بيكون : المفكر الإنكليزي الذي كانت لأفكاره حول رفضه بتجديد السلطة وسطوتها على الناس وقع كبير لدى النفوس وأكد على ضرورة زيادة سلطان الإنسان على الطبيعة .

ب - **توماس الأكويني** الفيلسوف الإيطالي الذي درس في فرنسا قدم نظرية عن الدولة ، إذ أكد على أن الناس بحاجة إلى الدول والدول يجب أن تكون في خدمة الناس من خلال مساعدتهم لتولي مسؤولياتهم الأخلاقية في كل عمل اجتماعي على طريق خدمة مصالحهم .

ج - **مارتن لوتر** ، زعيم حركة الإصلاح الديني في ألمانيا وكان هدف الحركة الرئيسي هو تحرير العقل والإنسان الأوربي من سطوة الكنيسة وقيودها وأنكر أن تكون الكنيسة ورجال الدين وسطاء بين الإنسان وربه ودعا إلى الإيمان المخلص للإنسان .

د - **جان كالفن** وهو أح مؤسسي حركة الإصلاح الديني الذي أكد على أن الإنسان يستطيع أن يثبت من خلال حياته الشخصية بأن الله هو من اصطفاه .

ر - **توماس مور** هو أحد مؤسسي الاشتراكية الخيالية التي ظهرت أبان عصر النهضة والذي ألف كتاب بعنوان المدينة الفاضلة ، إذ أنتقد فيه بشدة الحكم المطلق وظلم الناس .

ز - **مزموم ثالث الصادر عام ١٥٩٨** والذي أعطى للبروتستانت في فرنسا حرية العقيدة والعبادة أحدى الوثائق التي تؤثر عصر النهضة واحترام حقوق الإنسان . وفي أواخر العصر الوسيط وبدايات العصر الحديث ما اصطلح على تسميته بعصر النهضة ظهر ما يعرف بالإنسانين الذين أكدوا على قيمة الفرد في الحياة وأصبحت مقولة { إن قيمة الإنسان تكمن في ذاته } شعارا رائجا ومرغوبا طالما يؤدي تطبيقه إلى التغيير نحو الأفضل .

وتأسيساً لما تقدم ، أصبح ميثاق العهد الأعظم وما تضمنه من حقوق يؤثر بما لا يقبل الشك أهمية حقوق الإنسان وتطافرها في ذلك الزمان بما قدمه هؤلاء المفكرين من أفكار وطروحات أسهمت بشكل مباشر في رفد مؤشرات ومبادئ حقوق الإنسان بعوامل نموها وتنشئتها بشكل علني وواضح كحقوق متأصلة وملزمة لطبيعة الإنسان لا يمكن نكرانها أو مصاربتها أو انتزاعها وينبغي احترامها وتمييزها لأن من شأن تمييزها تنمية المجتمع بشكله الجمعي العام .

ثانياً : حقوق الإنسان في العصور الحديثة : حظيت حقوق الإنسان باهتمام بارز في العصور الحديثة بعد انتهاء عصر النهضة بما حمله من أفكار ممهدة للدخول في العصر الحديث الذي اتسعت فيه مبادئ حقوق الإنسان وأزاد الاهتمام بها من قبل المجتمع ككل ، وأسهمت في ذلك عوامل عدة وجملة من التطورات وعلى مستويات مختلفة سواء على مستوى الفكر أو على

مستوى الثورات التي شهدتها بعض المجتمعات الغربية ويمكننا هنا متابعة مؤثرات حقوق الإنسان كما يأتي : -

١ - على مستوى الأفكار والنظريات السياسية : لعب العديد من المفكرين والفلاسفة بما قدموه من أفكار باتجاهات مختلفة سواء كانت أفكار سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية دورا مهما في تنمية مشاعر الرفض للحكم المطلق والاستبدادي والذي كان سائدا في أوروبا وفي تركيز الاهتمام على كرامة الإنسان وحقوقه ، ومن أهم المفكرين الذين لعبوا دورا أساسيا في تنمية مشاعر الرفض هذه هم : -

١ - توماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) وهو مفكر انكليزي تأثرت أفكاره بالثورة الليبرالية الإنكليزية في القرن السابع عشر والذي رفض الحكم المطلق وقدم نظرية الحق الطبيعي في كتابه الشهير " المدينة " سنة ١٦٤٢ والذي وضع فيه أفكاره حول الإنسان فيما يخص العقد الاجتماعي بين الناس والسلطة ويرى ان الحق الطبيعي والذي يسميه بالعدل الطبيعي معناه حرية كل واحد بالعمل بكامل قوته وكما يحلو له من اجل الحفاظ على حياته ومن ثم القيام بكل ما يبدو له حسب تقديره الخاص وعقله الخاص .

٢ - جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) مفكر انكليزي أيضا قدم كتاب أسماه " الحكم المدني " والذي دافع فيه عن القانون وانتقد التسلط بشدة فيقول ببندى الطغيان حيث تنتهي سلطة القانون وكلما هتكت حرمة القانون أنزل الضرر بالآخرين . ودعا إلى حق الشعب في مقاومة الطغيان . ودافع عن الحرية والمساواة بين البشر .

٣ - مونتسكيو (١٦٨٩ - ١٧٥٥) عالم الاجتماع الفرنسي والتي أغنت أفكاره حقوق الإنسان والفكر السياسي بشكل عام ، قدم كتاب " روح القوانين " الذي انتقد فيه بشدة الحكم المطلق معتبرا الملكية الدستورية أفضل أشكال الحكم ، وأعتبر أن العدالة والقانون هما جزء لا يمكن فصلهما عن طبيعة الأشياء .

٤ - فولتير (١٦٩٤ - ١٧٧٨) دعا إلى نشر أفكار الحرية ومكافحة التعصب وفي مكافحة الظلم وأكد في كتابه على أن التاريخ كله يهدف لتحرير الإنسان عقليا وخلفيا ، ودعا إلى تطهير ظلم الإنسان لأخيه الإنسان .

٥ - جان جاك روسو (١٧٢١ - ١٧٧٨) الذي دعا في أفكاره وضمن إطار حركة التنوير الفرنسي إلى المساواة بين البشر والديمقراطية والحريات المدنية والمساواة بين الناس جميعا ضمن كتابه "العقد الاجتماعي".

٦ - جيرمي بنتام (١٧٤٨ - ١٨٣٢) الذي قدم نظرية الأخلاق والتي دافع فيها عن الملوك الإنساني.

٧ - جون ستوارت مل (١٨٠٣ - ١٨٧٣) صاحب كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي ومذهب المنفعة والذي أعطى أحقية للإنسان والفرد في ممارسة الأعمال والنشاطات الاقتصادية.

* من بين أسباب الثورة ب - على مستوى الثورات:

١ - الثورة الليبرالية الانكليزية التي أصدرت عريضة الحقوق عام ١٦٢٨ ونتيجة للضغط الشعبية صدر قانون الهابياس كوريس "Habeas Corpus" والذي أصدره البرلمان البريطاني عام ١٦٧٩ إذ أكد هذا القانون بأن لكل شخص اعتقل لشبهة غير ثابتة بارتكاب جريمة سواء ضد المجتمع أو الحكومة الحق في أن يطلب الدفاع عن نفسه في الحال أمام قاضي ليقرر هل هناك أدلة كافية للقبض عليه وسجنه أم لا توجد أدلة فإذا لم تكن الادلة كافية أفرج عنه . ويدعو لمنع الاعتقال التعسفي .

٢ - الثورة الأمريكية: ضد الاستعمار الانكليزي ، والتي أعلنت في عام ١٧٧٦ وثيقة الحقوق التي تعتبرها نصرا لحقوق الإنسان والتي دعت ان الناس متساوين جميعا ومنحهم الخالق حقوقا خاصة لا تنتزع كحق الحياة والحرية والسعي لنيل السعادة ولتأمين تكونت من الناس حكومات تستمد سلطاتها العادلة من رضى الشعب . وضع الأمريكيون دستورهم الذي تضمن كل مبادئ حقوق الإنسان الاساسية .

٣ - الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ والتي أعدت إعلان حقوق الإنسان والمواطن والتي دعت المادة الأولى فيه إلى ان الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق ، والثانية اعتبرت الامة هي مصدر السيادة والسيادة للامة وليس لهيئة معينة ، وفي المادة الرابعة تم التأكيد على الحرية وما تلاها

من مواد التي أكدت على القانون وعدم اتهام أي إنسان أو القبض عليه وحبسه إلا وفقاً للقانون وإن كل إنسان بريء حتى تثبت أدانته .

٤ - الثورة الروسية عام ١٩١٧ : التي استلهمت النظرية الماركسية في الحقوق والواجبات وكانت تدعو في دساتيرها إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية كافة. وبذلك أصبحت حقوق الإنسان محور اهتمامات الشعوب المطالبة بالحرية والأمن والأمان والقانون ، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدساتير الحكومية التي أصبحت القانون الأساس للدول والشعوب .

المحاضرة السادسة: (الاعتراف الدولي المعاصر بحقوق الإنسان) بعد أن تعرفنا على مؤشرات حقوق الإنسان في العصور الوسطى والحديثة كان لا بد لنا أن نتابع قضية الاعتراف المعاصر بها بعد أن أصبحت مسألة الاهتمام بها وعدم التجاوز عليها من المسائل مهمة جداً على الصعيد الدولي ، وبذلك مرت حقوق الإنسان بثلاثة مستويات أساسية وهي :

- ١ - الاعتراف على المستوى الدولي .
- ٢ - الاعتراف على المستوى الإقليمي .
- ٣ - الاعتراف على مستوى المنظمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان . وسنوضح ذلك كما يأتي :

أولاً : { الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان } : لم تشكل الاتفاقيات الدولية قبيل الحرب العالمية الأولى دوراً مهماً فيما يخص علاقة الفرد بالدولة وبقت علاقته غير خاضعة لبنود القانون الدولي العام ، إذ مورست العديد من الانتهاكات ضد الأفراد والجماعات ولاسيما في أوقات الصراعات الداخلية التي عاشتها دول العالم في تلك المدة المنصرمة ، ولم يلتزم المجتمع الدولي إلا بعد محدود من الاتفاقيات التي تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان وجرياته الأساسية خلال المدة التي سبقت الحرب العالمية الثانية مثل تلك التي تخص تحريم تجارة الرقيق والقرصنة البحرية واتفاقيات لاهاي لعام ١٨٩٩ و ١٩٠٧ والتي احتوت على العديد من القواعد القانونية التي يجب الالتزام بها أو مراعاتها أثناء الحروب . ولكن لم تكن هناك وجود لأي نصوص تضمن حماية عامة لحقوق الإنسان . أن الأوضاع المأساوية التي عاشتها البشرية بسبب الحرب العالمية

الأولى والثانية والتي أدت لانتهاكات حقوق الإنسان بصورة كبيرة عزز الاتجاه لدى المجتمع الدولي وتحديد الأوربي بضرورة كفالة والاعتراف ولو بقدر متوسط من حماية حقوق الإنسان التي تقرها بعض الوثائق الوطنية ونقلها على المستوى الدولي . وتم تأسيس عصبة الأمم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إلا أن ميثاقها لم يتضمن أية بنود تتعلق بحقوق الإنسان من أجل حمايتها . وتم إيجاد ضمانات معينة فيما بعد بالنسبة للشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية فيما عُرف بنظام الانتداب كذلك جاءت "معاهدات الصلح عام ١٩١٩" والتي احتوت لأول مرة نظام دولي لحماية حقوق الأقليات التي تعيش ضمن الدول الجديدة التي ظهرت بموجب نظام الانتداب ولاسيما في قارتي آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية . بعدها جاء دستور منظمة العمل الدولية الذي يعد بمثابة الاتفاقية العامة الأولى لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العامل بشكل خاص . و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تغير الحال بالكامل حيث حظي الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان بمكانة مهمة وأصبحت قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ركنا مهما من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تأسست عام ١٩٤٥ وبذلك دخلت قضية حقوق الإنسان دائرة القانون الدولي ، حيث تضمن الميثاق عدة مواد قانونية بشأن حماية وضمان حقوق الأفراد والجماعات وعليه استهلّت الأمم المتحدة ميثاقها بالعبارات الآتية : (نحن شعوب الأمم المتحدة أئنا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وكما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية) . ولو أطلعنا على ميثاق الأمم المتحدة سنلاحظ أن المادة الأولى منه تضمنت عبارة " تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة " وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة والخمسين بأن " يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً " . وتأسيساً لما تقدم ، مرّ الاعتراف الدولي المعاصر بحقوق الإنسان بخمسة مراحل أساسية وهي :

١/ مرحلة التعريف بالحقوق ، حيث تم خلال هذه المرحلة تحديد مفاهيم حقوق الإنسان وجمعها وصولاً إلى مفهوم عام وشامل يجمعها كلها من خلال الاعتماد على كتابات الفقهاء في القانون والعلوم السياسية والمفكرين والتطورات والأحداث الاجتماعية .

٢ - مرحلة إعلان الحقوق ، والتي تعني إقرار الحقوق كمبدأ عام أو مبادئ عامة معترف بها من قبل المجتمع الدولي وغالباً ما يكون هذا الإقرار على شكل إعلان عالمي أو معاهدة دولية كما هو الحال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ .

٣ - مرحلة التنفيذ ، والتي يتم من خلالها تنظيم الحقوق بشكل اتفاقيات دولية مختصة كالعهدين الدوليين الصادرين عام ١٩٦٦ .

٤ - مرحلة تشكيل أليات التنفيذ ، والتي تعني إنشاء لجان لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو تكوين لجنة تحقيق وتقصى الحقائق وتقوم هذه اللجان بإصدار تقارير دورية حول درجة التزام الدول بتعهداتها بموجب هذه الاتفاقيات أو درجة انتهاكها للحقوق .

٥ - مرحلة الحماية الجنائية ، التي تعني وضع انتهاكات الحقوق في إطار نص تجريمي وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيه ، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب .

وبذلك أخذ الاعتراف الدولي المعاصر بحقوق الإنسان يتعزز من خلال :

١ - إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ كانون الأول عام ١٩٤٨ .

٢ - صدور العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام ١٩٦٦ . وسميت هذه الوثائق الثلاثة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما تم إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام ١٩٥١ لتوفير الحماية الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين يدخلون في اختصاصها . وكذلك تم إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام ١٩٩٣ .

المحاضرة السابعة: (الاعتراف الإقليمي بحقوق الإنسان).

إلى جانب الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان تزايد الاهتمام الإقليمي بها أيضاً ، إذ بدأت العديد من الاتفاقيات على مستوى القارة الواحدة بالظهور متناعمة مع أهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة وكذلك سعت العديد من المنظمات الإقليمية التي انشئت في عالمنا المعاصر بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة إلى تضمين مبادئ حقوق الإنسان باتفاقيات ومعاهدات إقليمية تستوجب الالتزام

بها من قبل الأطراف الموقعة عليها . وتجسد ذلك بعدد من الاتفاقيات الإقليمية التي تضمنت مبادئ حقوق الإنسان وعلى ضرورة المحافظة عليها ومن أهمها ما يأتي :-

* التواريخ مهمة * شرح واحدة

١ - (الاتفاقية الأوروبية ١٩٥٠) :

وقعت هذه الاتفاقية من قبل دول مجلس أوربا كأول إنجاز له في مجال حقوق الإنسان عام ١٩٥٠ بالشكل الذي عكست الإرادة الحقيقية لدول أوربا في تجاوز مرحلة الحروب والدمار والتمسك بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وما يميز هذه الاتفاقية هو (إعطاء الإمكانية للفرد الأوربي الذي يُقدر بأن حقوقه قد انتهكت أن يقدم شكوى مباشرة إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة التي يعتقد إنها مسؤولة عن هذه الانتهاكات) وهذه الإمكانية في الواقع لا تقتصر على الأفراد وإنما تعطى أيضا لمجموعات من الأشخاص وللمنظمات غير الحكومية . واستناداً لهذه الاتفاقية فقد انشئت جهتين يكون دورهما التأكد من أن الأطراف المتعاقدة تحترم وتتفقد التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وهما اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . تتكون الاتفاقية الأوروبية من (٦٦) مادة مقسمة على خمسة أبواب هي :

١ - الباب الأول يتضمن الحقوق والحريات المعترف بها لكل شخص وتشمل الحق في الحياة ، حظر التعذيب والمعاملات الوحشية ، حظر الرق والعمل الإجباري ، الحق في الحرية والأمان ، احترام الحياة الخاصة للأشخاص ومسكنهم ومراسلاتهم ، الحق في حرية التفكير والعقيدة والدين ، الحق في حرية الرأي والتعبير وعدم التمييز ، الحق في الملكية الخاصة والحق في التعليم والمشاركة في الانتخابات العامة ، حظر الحبس بسبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدية وحرية السفر والانتقال والإقامة ، حظر أبعاد رعايا الدولة وحظر الأبعاد الجماعي للأجانب وتحريم عقوبة الإعدام وغيرها من الحقوق .

٢ - الباب الثاني تضمن جهازين يقومان بمهمة تنفيذ واحترام الالتزامات التي تم التوقيع عليها من قبل الدول الأطراف وهما اللجنة الأوروبية للحقوق والمحكمة الأوروبية .

٣ - الباب الثالث تضمن أحكام تشكيل اللجنة الأوروبية ونظام عملها .

٤ - الباب الرابع تضمن كيفية تشكيل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ونظام عملها .

٢ - (الاتفاقية الأمريكية عام ١٩٦٩):

انشئت هذه الاتفاقية عام ١٩٦٩ من قبل منظمة الدول الأمريكية والتي تتضمن التزام الدول الموقعة عليها باحترام الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . وتتكون هذه الاتفاقية من (٨٢) مادة قانونية أغلبها تتضمن حقوق مدنية وسياسية أهمها (حق الفرد في الاعتراف به كشخص أمام القانون والحق في الحياة والمعاملة الكريمة وحظر الرق والعبودية وحرية الفكر والتعبير وحقوق الأسرة والطفل وحرية التنقل والإقامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق الحماية المتساوية والضمانات القضائية كالحق في محكمة تتوفر فيها كل الضمانات الأساسية والقانونية إذ من حق كل متهم أن يُعد بريئاً حتى تثبت إدانته ، كما تسمح المادة ٢٧ من الاتفاقية بأحقية تعطيل بعض الحقوق في حالة الطوارئ والحروب أو الخطر العام أو للضرورات القصوى التي تهدد استقلال وسلامة الدولة على شريطة أن لا يتضمن ذلك إلغاء الحقوق الأساسية للإنسان ولو في حالة الضرورة القصوى .

٣ - (الميثاق الأفريقي للحقوق عام ١٩٨١):

تم التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأفريقية أثناء أعمال مؤتمر القمة الأفريقي السادس عشر الذي عقد في نيروبي عام ١٩٨١ ويتكون من ٦٨ مادة ، وتضمن الميثاق في ديباجته على تمسك الدول الأعضاء على إزالة كافة أشكال الاستعمار والربط بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب بطريقة تقرر تكافؤها وتكامل بعضها البعض وعلى الربط بين حقوق الافراد ووجباتهم ، ويحتوي الميثاق على عدد كبير من الحقوق السياسية والمدنية المتعارف عليها عالمياً ناهيك عن كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

٤ - (الميثاق العربي لحقوق الانسان عام ١٩٩٤):

تم اعتماده من قبل مجلس جامعة الدول العربية عام ١٩٩٤ ويتكون من ديباجة ٤٣ مادة إذ تضمنت الديباجة على منطلقات أكدت على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وأحكام العهدين الدوليين الخاصيتين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام . وأكد الميثاق في مادته الأولى على

{ حق الشعوب العربية كافة في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها الطبيعية } وكذلك تضمن القسم الثاني منه على ٣٨ مادة تشمل الحقوق والحريات الأساسية جميعها وهي :-

أ - التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل القومي وعدم جواز تقييد أي من الحقوق الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في الميثاق . كما تضمن أيضا حق الحياة والأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته والحق في الحرية والسلامة الشخصية وعدم فرض عقوبة الإعدام إلا في التجانيات البالغة الخطورة وعدم تنفيذ حكم الإعدام على الجرائم ذات الطبيعة السياسية .

ب - تقوم الدول العربية بحماية افرادها أو مواطنيها جميعا الذين يقيمون على أرضها من التعذيب البدني والنفسي واعتبار هذه التصرفات أو الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون واحترام الحياة الخاصة والاسرة والمسكن وسرية المراسلات وحرية التنقل والسفر وعدم جواز نفي أي مواطن وعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين وعدم إسقاط الجنسية بشكل تعسفي وكفالة حق الملكية وعدم مصادرة وتجريد أي المواطن من أمواله بصورة تعسفية وكذلك تضمن حرية العقيدة والرأي والتعبير والحق في ممارسة الشعائر الدينية لكل دين وحرية الاجتماع والتجمع السلمي والحق في تشكيل نقابات والحق في الاضراب العام في الحدود التي ينظمها القانون وتكافؤ الفرص في اشغال المناصب العامة والحكومية . **إلا ان الميثاق العربي تعرض لمجموعة من الانتقادات وهي :**

١١ - يؤخذ عليه بأنه دون المستويات الدولية إذ ينقصه التحديد الوارد في العهدين الدوليين للحقوق والحريات عام ١٩٦٦ .

٢٢ - تجاهل الميثاق الحق في التنظيم السياسي والمشاركة في إدارة الشؤون العامة الذي تعده المنظمات المعنية جوهر مشكلة حقوق الإنسان في عالمنا العربي .

٣٧ - تجاهله في إيجاد آلية لتنفيذ أحكام الميثاق لأن لجنة الخبراء المنصوص عليها في الميثاق تبدو معدومة الاختصاص . وعلى الرغم من تلك الانتقادات فإن الميثاق يحتوي على العديد من الجوانب الايجابية والتي من أهمها اعتبار الشعب هو مصدر السلطات .

المحاضرة الثامنة : على مستوى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان

سعت عدد من المنظمات الدولية إلى تعزيز دورها في مجال حقوق الإنسان والاعتراف به بهدف تعزيز مكانة الحقوق ليس فقط على المستوى الدولي والوطني وإنما أيضا على مستوى المنظمات الدولية التي كان لها الدور الكبير في رصد انتهاكات الحقوق في مختلف مناطق العالم وفي هذا

الصدد يمكننا إبراز أهم تلك المنظمات كما يأتي : - * منظمات دولية غير حكومية
* كل منظمة مطلوب تعريفا ومبادئ

١ - اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر .

٢ - منظمة العفو الدولية .

٣ - منظمة مراقبة حقوق الإنسان .

٤ - المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

أولاً: (اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ICRC) جرف

أسست هذه المنظمة عام ١٨٨٠ بشكلها الواسع وهي امتداد للجنة صغيرة أسسها السويسري هنري دونان الذي تأثر بالأعداد الهائلة من الجرحى الذين تركوا دون رعاية في ساحة المعركة . وانتشرت تلك الجمعيات في كل بلدان العالم حيث تم تشكيل رابطة لجمعيات الصليب الأحمر عام ١٩١٩ في باريس ثم انتقل مقرها في جنيف ليصبح هو المقر الرئيسي . وأهم مبادئ هذه المنظمة هي :

أ - الإنسانية : إن الهدف منها هو حماية الأرواح والصحة لضمان احترام الإنسان وهي تسعى لتقديم المساعدة للجرحى في ميدان المعركة بدون تمييز والعمل على منع وقوع أية مآسي إنسانية في الأماكن الأخرى

ب - عدم التحيز والحياد : إنها تتعامل بدون تفرقة أو تمييز بسبب الجنسية أو العرق أو المعتقد الديني أو الآراء السياسية وتسعى لإغاثة الأفراد المنكوبين واعطاء الأولوية لأكثر الأفراد تضررا فهي تتحرك بدافع الحاجات الإنسانية . أما على صعيد الحياد فهي لا تدعم أحد الاطراف في النزاعات أو التورط في مجال سياسي أو عرقي أو ديني أو أي شئ آخر .

ج - الاستقلال: تسعى للمحافظة على استقلالها فهي لا تخضع لأية جهة سياسية أو سلطة حكومية وهذا الاستقلال يمكنها من الحركة بحيث تكون قادرة على تطبيق مبادئها وإداء وظائفها.

د - الخدمة التطوعية والوحدة العالمية: هي منظمة تطوعية تسعى لإغاثة المحتاجين ولا تسعى وراء أي مكسب مادي أو مالي، كما يجب وجود جمعية واحدة فقط للصليب والهلال الأحمر في كل دولة وأن تكون مفتوحة للجميع، وتقوم بالأعمال الإنسانية في منطقتها، كما إنها عالمية إذ أن كل الجمعيات التابعة لها تتمتع بالمساواة وتشارك بالمسؤولية والواجبات.

أما وظيفتها فهي: (إنها لا تهتم بمعرفة أي من أطراف النزاع محق وأيهما مخطئ ولا أي منهما المعتدي وأيهما ضحية العدوان فهذه المسائل تنتظر بها الجهات المختصة مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا يرى الصليب الأحمر في أي طرف كان سوى الإنسان الذي يتألم ويحتاج إلى معونة وغوث).

ثانياً: (منظمة العفو الدولية (NPO).

أ هي منظمة دولية غير ربحية متخصصة في الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين أسسها الإنكليزي بيتر بينيس عام ١٩٦١ ومقرها الرئيس في لندن وهي تركز نشاطها لتحرير سجناء الرأي وهم أناس تم سجنهم لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية أو عرقهم القومي أو لولهم أو لغتهم عن طريق تحقيق معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وخاصة السياسيين منهم أو من تم سجنهم من دون محاكمة أو إتهام في الأصل. وأهم أهدافها هي :-

١- الإفراج عن الأشخاص الذين يسجنون أو تقيّد حرياتهم وبالذات سجناء الرأي أو أي سجناء سياسيين دون تقديمهم للمحاكمة خلال مدة معقولة.

٢- وقف العنف ضد المرأة والدفاع عن حقوق الذين يعانون من الفقر في كل بقاع العالم.

٣- مقاضاة فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيرها من العقوبات القاسية ووضع حد لعمليات القتل السياسي وحوادث الاختفاء المختلفة.

٤- التأكد من امتناع الحكومات عن القتل غير القانوني في النزاعات المسلحة.

٥ - حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وتنظيم تجارة الاسلحة على مستوى العالم .

وللمنظمة فروع في ١٤٠ دولة بحيث تشمل كل دول العالم .

ثالثاً: (منظمة مراقبة حقوق الإنسان) .

٣ هي منظمة دولية أنشئت عام ١٩٧٨ في هلنسي وكانت مهمتها هي رصد أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا الشرقية وقد توسعت وامتدت إلى أمريكا وكل دول العلم لتتشكل بكيانها الواسع عام ١٩٨٨ تحت أسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان ، تؤمن هذه المنظمة بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على كل البشر على حد سواء وأن اليقظة الكاملة والاحتجاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنعها تكرار المآسي التي شهدها القرن العشرون .
وأهم المساعي التي تهدف المنظمة لتحقيقها هي :

١ - منع انتهاكات حقوق الإنسان بما تنشره من معلومات مما جعلها مصدراً أساسياً للمعلومات للمهتمين بحقوق الإنسان .

٢ - تقوم بإجراء تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق العالم كلها ثم تنشر نتائج تلك التحقيقات في كتب وتقارير سنوياً . الأمر الذي يتولد عنه تغطية واسعة في الإعلام وتخرج الحكومات التي تهدر حقوق الإنسان فيها .

٣ - تلقي المنظمة مع مسؤولي الحكومات لحثهم على إجراء تغيير في سياساتهم من خلال منظمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو في واشنطن وغيرها من عواصم العالم .

٤ - تدعوا المنظمة الى سحب الدعم العسكري والاقتصادي من الحكومات التي توجد فيها انتهاكات لحقوق الانسان .

٥ - تقوم المنظمة بتقديم معلومات كاملة وحديثة وفق تقارير رصينة في أوقات الازمات الدولية عن الصراعات التي تحدث في مختلف مناطق العالم تدعوا إلى حظر استخدام الأغنام الأرضية . وبذلك تمكنت هذه المنظمة من الفوز بجائزة نوبل للسلام عام ١٩٩٧ بما قدمته من

مهام جسيمة في خدمة حقوق الإنسان

أولاً : الإعلان العالمي للحقوق ١٩٤٨ .

وهو الإعلان الذي تم توقيعه في ١٠ كانون الأول عام ١٩٤٨ باعتباره المثل الأعلى الذي ينبغي أن تبلغه جميع دول العالم دون استثناء ، إذ يتكون الاعلان العالمي من ديباجة و ٣٠ مادة تحدد حقوق الإنسان التي يجب أن يتحلى ويتمتع بها الجميع وفي كل مكان من على سطح الكرة الأرضية ، وفيما يلي أهم المواد التي جاءت فيه .

المادة ١ : (يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الأخاء) .

المادة ٢ : (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان دون تمييز من أي نوع بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الاصل الاجتماعي أو الثروة) . [وفي الحقيقة فإن هذه المادة تنص صراحة على مبدأ المساواة في الحقوق دون تمييز] .

المادة ٣ : (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه) . [وتعد هذه المادة هي حجر الزاوية في الاعلان العالمي لكونها تمهد لسلسلة من المواد تبدأ من مادة ٤ - مادة ٢١ والتي تشكل بمجموعها الحقوق المدنية والسياسية] .

المادة ٤ : (لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها)

المادة ٥ : (لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو الإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة ٦ : (لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية)

المادة ٧ : (الناس جميعاً سواء أمام القانون دونما تمييز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية

من أي تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز) .

المادة ٨ : (لكل شخص اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أي أعمال تنتهك

الحقوق التي يمنحها إياه الدستور أو القانون) . كذلك شملت المواد من ٩ - ٢١ على اعتبار

كل شخص بريء حتى تثبت إدانته ، وعدم جواز التدخل التعسفي في حياة الإنسان الخاصة أو

شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته وحرية التنقل ، وحق اللجوء ، والحق في أن تكون للفرد جنسية ، وحق التزوج وتأسيس أسرة وحق التملك وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير وحق تكوين جمعيات وعقد الاجتماعات ، وحق كل شخص المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ، وحق كل شخص بالتساوي مع الآخرين في تقييد الوظائف العامة في بلده . أما المادة ٢٢ التي تشكل حجر الزاوية الثاني في الإعلان العالمي فإنها تمهد للمواد من ٢٣ - ٢٧ التي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشمل هذه الحقوق : الحق في الضمان الاجتماعي ، الحق في العمل ، الحق في الراحة ، الحق في مستوى معيشة لائق ، الضمان الصحي ، الرفاهية الاجتماعية ، الحق في التعليم ، الحق في المشاركة في حياة المجتمع الثقافية . أما المواد الختامية من المادة ٢٨ - ٣٠ فتعترف بأن لكل شخص الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يطبق في ظله جميع الحقوق والحريات في حين **بينت** المادة ٢٩ بأن لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقرها القانون وتحذر المادة ٣٠ من إنه لا يجوز لأية دولة أو جماعة أو لأي فرد أدعاء أي حق بموجب الإعلان في القيام بأي نشاط يهدف لهدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان . وبذلك أصبح هذا الإعلان مصدرا مهما لكل النشاطات الدولية والإقليمية والوطنية الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان ويعتبر انتهاكه انتهاكا للالتزام قانوني يقع على الدول .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المحاضرة العاشرة: إدراج حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، والدساتير العراقية

١ - التشريعات الوطنية:

تعد الدساتير هي القوانين الأساسية للدول وهي أسمى وأعلى القوانين كونها تمثل نظاما^١ القانوني العام من ناحية وتنبأ المكانة العليا في أنظمة الدول وقوانينها من ناحية ثانية ، وهي بذلك تكون ملازمة لجميع سلطات النظام السياسي القائم من تشريعية وتنفيذية وقضائية والتي ينبغي عليها قطعاً التمسك بالحدود والصلاحيات المرسومة لها طبقاً للدستور وفي طبيعة العلاقة بينهما . فالدستور وما يتضمنه من مواد دستورية ما هو إلا ثمرة الأجماع الوطني لهذا الشعب أو ذاك وهو المحصلة النهائية لما تم التوصل إليه من عقد اجتماعي فهو الذي يحدد الأدوار والواجبات أو الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية ، وتستوجب الاحترام الكامل . وعدم تجاوز أية مادة دستورية منها لأن في تجاوزها

خرق للدستور. لذا وجب احترامها والتقيدها من قبل المشرع والقاضي والحكومة على حد سواء . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا تعني إدراج حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية ؟ في الواقع هناك جملة الحقائق التي تؤكد على أهمية إدراج حقوق الإنسان في الدساتير أو التشريعات الوطنية يمكننا أجمالها كما يأتي :

١. يعطيها قدرا كبيرا من الاحترام والضمانة وتستوجب التقيد بها من قبل سلطات النظام السياسي القائم كافة .

٢. إضفاء مكانة رفيعة عليها لما يتمتع به الدستور من سمو على مختلف التشريعات الوطنية الأخرى كالقوانين والأنظمة .

٣. يعد أحد العوامل الأساسية في تقويم مدى انسجام التشريعات الوطنية للدول مع الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . [لأن انضمام الدول إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية يتطلب منها جعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع التزاماتها بهذه الاتفاقيات والمبادئ والحقوق الواردة فيها] وبذلك فإن الدساتير تقرر حقوق الإنسان والحريات وتقرر أيضا الضمانات الخاصة بها .

المحاضرة الحادي عشرة : حقوق الإنسان في الدساتير العراقية وبمستور ٢٠٠٥ .

تعيش البشرية الآن وفي أغلب أرجاء المعمورة تحت ظل سقف كبير من الأنظمة والقوانين الناعمة والضامنة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية [يبدأ بالميثاق الأممي لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة بهذا الاتجاه مروراً بالمواثيق الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية والأمريكية والميثاق العربي والأفريقي ثم القوانين الأساسية والتي هي الدساتير الوطنية للدول بشكل عام] . لقد ترسخت مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل تدريجي على مر التاريخ مستلهمة أرث الحضارات القديمة وبمشاركة فعالة لحضارات منطقتنا العربية كحضارة بلاد الرافدين وحضارة وادي النيل وجوهرها الناصع فيما بعد حضارتنا الإسلامية التي شرعت العديد من الحقوق والحريات وصارت فيما بعد نصوصاً ومفاهيم عالمية أقرت العديد من المواثيق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وإزاء كل ذلك برزت القوانين الأساسية (الدساتير) التي أنتجت الشعوب بإرادتها الكاملة من خلال ممثلها ، هي خير الأهداف المعبرة عن رغبات وتطلعات الشعوب

المامية لنيل حقوقها وحرياتها . أن دستور العراق لعام ٢٠٠٥ بالرغم من كل ما قيل عنه فقد تضمن حزمة مهمة من الحقوق والحريات للمواطن العراقي وأوجد ضمانات وآليات دستورية تحافظ على هذه المكتسبات التي لم تكن واردة بهذا الشكل في جميع دساتير العراق السابقة . ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على هذا الدستور وما سبقه من دساتير ومنذ عام ١٩٢٥ .
كما يأتي :- * عدد الدساتير وشرح واحد

١ - الحقوق والحريات في القانون الأساس العراقي ١٩٢٥] تعد المبادئ التي تضمنها إعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر عام ١٧٨٩ من الثوابت التي لعبت دورا مهما فيما بعد من خلال التشريعات الأممية والمحلية على حد سواء وجاءت هذه المبادئ في القانون الاساسي العراقي ١٩٢٥ تحت عنوان أهمية حقوق الشعب] ، إذ تضمن مواد عن المساواة والحرية الشخصية والدينية وحرية التعبير عن الرأي وحق الملكية ، وتعد هذه المبادئ سابقة في تاريخ العراق الحديث والمنطقة العربية . [أن المبادئ التي وردت في دستور العراق عام ١٩٢٥ لم تكن مثالية في إقرار وتيسير حقوق الانسان إذ ظلت المساواة غير مكتملة بين الرجل والمرأة وكذلك لم تكن للمرأة دور في الحياة السياسية وخصوصا الانتخابية . وتعد المواد من ٦ إلى ١٨ هي نصوص التي اكدت على موضوع الحقوق والحريات في الدستور العراقي عام ١٩٢٥ .

٢ - الحقوق والحريات في دستور ١٩٥٨ المؤقت .

أعلن هذا الدستور يوم ٢٧ تموز ١٩٥٨ بعد الإطاحة بالنظام الملكي في ثورة ١٤ تموز من نفس العام ، إذ وضع القائمون على السلطة دستورا جديدا تضمن في بابه الثاني على جملة من الحقوق مثل حرية الاعتقاد والتعبير في المادة العاشرة منه ، وكذلك الحرية الشخصية وحق الملكية في المادتين ١٣ و ١٤ . [وتميزت هذه الفترة بإقرار قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ والذي بموجب تم تحديد ملكية الأراضي وإلغاء نظام الاقطاع الزراعي] .

عرف عبد الكريم قاسم
٣ - الحقوق والحريات في دستور ٤ نيسان ١٩٦٣ .
عرف عبد الكريم

شهد شهر شباط من عام ١٩٦٣ انقلاب عسكري ضد حكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق الزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس الجمهورية الأولى وتم إصدار دستور جديد مؤقت في الرابع من نيسان عام ١٩٦٣ تناول موضوع الحقوق والحريات بشكل بسيط ولم يكن هدف الماسكين بالسلطة

أنداك سوى مصالحهم وامتيازاتهم الادارية والمالية من خلال ترسيخ ممارسة السلطة من قبل العسكر وبذلك دخل العراق في دوامة الانقلابات العسكرية والحزبية مع اهمال واضح لقضية حقوق الانسان وتظمينها في الدستور والاعتراف بها .

٤- الحقوق والحريات في دستور ٢٩ نيسان ١٩٦٤ المؤقت .

مع تناوب العسكرين على إدارة السلطة التشريعية والتنفيذية في آن واحد وتكرار انقلاباتهم على بعضهم البعض تراجع موضوع حقوق الانسان وحرياته الاساسية ازاء العنف المسلح الذي استخدمه هؤلاء في تصفية خصومهم السياسيين واهتمامهم بتنظيم شؤونهم المالية والادارية فقط حتى جاء دستور ٢٩ نيسان ١٩٦٤ ^{آخر} بالتكليف من رئيس الجمهورية الأسبق في حينها عبد السلام عارف لوزير عدل حكومتهم في وضع مشروع دستور تضمن هذا الدستور العديد من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات ومن بين هذه الحقوق التضامن الاجتماعي في المادة ٤ . وحق التعليم في المادة ٣٣ ولكنه أغفل في ذات السياق حقوق القوميات الأخرى مثل الأكرار . وشهد هذه المرحلة تراجعاً في مجال حرية الرأي وفرضت السلطة رقابة على المطبوعات السياسية ومنعت الاحزاب من العمل بشكل علني باستثناء حزب الدولة وهو الحزب الاشتراكي العربي . وبذلك لم يشهد هذا الدستور والواقع العملي المرتبط به تطبيقاً حقيقياً لمبادئ حقوق الانسان .

٥. الحقوق والحريات في دستور ١٩٧٠ المؤقت .

بعد الانقلاب الذي حصل عام ١٩٦٨ تم اصدار دستور جديد عام ١٩٦٨ إلا إنه لم يشر بشكل صريح لحقوق الانسان ويعد عاميين من ذلك التاريخ صدر دستور ١٦ تموز ١٩٧٠ المؤقت والذي خصص الباب الثالث منه على الحقوق والواجبات من المادة ١٩ - ٣٦ إذ تضمنت هذه المواد على المساواة وكرامة الانسان وكذلك تحريم جميع انواع التعذيب الجسدي والنفسي وعدم توقيف او تفتيش أو الغاء القبض على أي مواطن إلا وفقاً للقانون وجعل المنازل حرمة كما ورد في المواد ٢٢ / ١ و ٢٢ / ج وكذلك وضعت المادة ٢٣ سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وكذلك ضمن المادة هذا الدستور حرية السفر والتنقل في المادة ٢٤ وحق الدفاع المنقسم أمام القضاء في المادة ٢٠ / ب . اما الحريات فقد ورد النص عليها في المادة ٢٥ كحرية الاديان وممارسة الشعائر الدينية وكفلها في حين كفلت المادة ٢٦ حرية الرأي والنشر

والاجتماع وتأسيس الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات . ان هذه هي اغلب الحقوق التي وردت في دستور جمهورية العراق المؤقت في ١٦ تموز ١٩٧٠ والتي لم تطبق على ارض الواقع وبشكلها الكامل وكانت هناك انتهاكات شديدة الخطورة بما اوضح حقيقة واضحة هي ان أنظمة الحكم المطبقة عمليا في مختلف البلدان لا تعكس عموما الطراز السياسي المتضمن في الدستور . وعادة ما تكون حبرا على ورق ، إلا أن ما جاء به دستور عام ٢٠٠٥ الدائم من حقوق وحرريات عكس بما لا يقبل الشك حجم الاهداف الوطنية التي تبغى تحقيق نظام ديمقراطي برلماني يقوم على الارادة الشعبية ويتخذ من الشعب مصدرا لسلطاته .

١- حقوق الإنسان وحرياته في العراق ما بعد ٢٠٠٣ (دستور ٢٠٠٥ الدائم)

بعد التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ شهد العراق تغيير سياسي كبير من خلال خضوعه لسلطة التحالف الدولي وهي سلطة عسكرية أطاحت بمؤسسات الدولة جميعها وعلى رأسها الحكومة ومؤسساتها العسكرية والمدنية وتعطيل الدستور النافذ وجعل البلاد في فوضى لمدة تزيد عن سنة . وقبل انتهاء سلطة الاحتلال المباشرة تم إنشاء مجلس الحكم العراقي والذي يتكون من ٢٥ عضوا ويديره شرع قانون (إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) وهو يعد بمثابة دستور مؤقت للبلاد ، وفيما يلي نوضح هذا القانون بشكل موجز :

١. قانون إدارة الدولة المؤقت للمرحلة الانتقالية : اطلالع

يعد بمثابة دستور مؤقت وتعرض للعديد من الانتقادات في حينها وكان الانتقاد الأبرز يصب في الصياغات اللغوية والطريقة التي تم بها وضعه وإقراره ، بل ذهب البعض إلى كونه نص مترجم من لغة أخرى غير العربية ، للدلالة على إنه نص أنتج من قبل سلطة الاحتلال الأمريكي . جاءت الحقوق والحرريات في هذا القانون ضمن الباب الثاني منه ، إذ تضمنت المادة العاشرة منه على إلزام الحكومة باحترام حقوق الشعب الواردة في هذا الباب ، في حين تحدثت المادة الحادية عشر وبأسباب عن موضوع الجنسية لما كان يشكله هذا الموضوع من أهمية بسبب سياسات النظام السابق الذي أسقط الجنسية العراقية عن العديد من المعارضين له لأسباب مختلفة ، ناهيك عن كونهم من مزدوجي الجنسية ، وعليه فإن فكرة ازواج الجنسية والتي أباحها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية هي فكرة جديدة في ثقافة المجتمع العراقي وهي لم تكن موجودة في

بماتير العراق سابقا . اما المادة الثانية عشر فقد عالجت موضوع المساواة بين العراقيين ، والمادة الثالثة عشر أقرت مبدأ الحريات الخاصة والعامة ووضعت ضمانة لها تكفل الدولة بموجيها ممارسة هذه الحريات وهي الحريات السياسية وحرية التنقل وحرية التظاهر وحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها وكذلك تحريم العبودية والعمل القسري . أما المادة الرابعة عشر فقد جمعت بين حق الأمن والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي بنص واحد . والمادة الخامسة عشر نصت على الحقوق المدنية وهي حق المحاكمة العادلة وعدم التعسف وكذلك حرمة المساكن وعدم التعذيب والتعسف واعتبار أي اعتراف بهذه الطريقة إنما يعد انتزاع غير قانوني . وبذلك استمرت المواد القانونية في تفصيل باقي الحقوق والحريات بل تعدتها الى تفصيل الحقوق السياسية في الانتخابات ضمن المادة عشرون وأشارت المادة الحادية والعشرون الى حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية . أن هذه هي أغلب الحقوق والحريات التي تضمنها قانون إدارة الدولة . فعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه إلا إنه تضمن العديد من الحقوق والحريات التي كان الشعب العراقي بأمس الحاجة إلى تشريعها وإقرارها وبذلك أخذت هذه الحقوق والحريات طريقها لتشكل بابا ضمن دستور عام ٢٠٠٥ الدائم .

ب - دستور عام ٢٠٠٥ الدائم :

شرع هذا الدستور بعد نفاذ قانون إدارة الدولة المؤقت عام ٢٠٠٥ والذي أصبح نافذا بعد الاستفتاء الشعبي عليه عام ٢٠٠٥ وحظى بموافقة وقبول أغلبية الشعب العراقي . أن هذا الدستور يعد من الدساتير التي أثير حولها العديد من الجدل بسبب ما تضمنه من تقاطعات قانونية وسياسية أوجدت مشاكل سياسية لاحقة بين الكتل السياسية المكونة للعملية السياسية والديمقراطية . [تضمن الباب الثاني من الدستور على فصلين] ، [الأول للحقوق والثاني للحريات] وامتدت مواد هذا الباب من المادة ١٤ الى المادة ٤٦ ولقد تغيرت النبرة في صياغة هذا الباب بإضافة مفردة (ضمانة) او تضمن الحكومة كذا وكذا ويعد هذا الوصف والالتزام تطور جديد وغير مسبوق في الدساتير العراقية وربما باقي الدساتير في الدول المجاورة . وتضمن الدستور العراقي ٢٠٠٥ بشكله العام على ١٤٤ مادة وديباجة حيث أشارت الى احترام القانون وحقوق الإنسان بالشكل الآتي (عقدنا العزم رجالا ونساء وشيوخا وشبابا على

والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه وإشباعه ل...
العديد من الإشارات في مواد الدستور اللاحقة وخارج باب الحقوق والحريات أنفة الذكر
ترد في (المادة الثانية / ثانيا) إشارة للحقوق والحريات الدينية لكافة أطراف الشعب العراقي
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما يضمن
الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية) . تعد اللغة من عناصر
الثقافة الاساسية لأي مجتمع ومن هنا ورد النص في (المادة ٤ / أولا وثانيا وثالثا ورابعا
وخامسا) للتأكيد على استخدام اللغة لكل مكون عراقي ضمن محيطه الجغرافي وضمن
وسائله ووسائله الثقافية والتعليمية والرسمية . أما المادة (٩ / أولا / د) التي قيدت عمل
جهاز المخابرات العراقي وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها . وخيرا
فعل المشرعون بهذا النص وكذلك بوضع هذا الجهاز تحت رقابة مجلس النواب العراقي كما
ورد في المادة (٨١ / أولا) وبهذا تم مواكبة أحدث التشريعات الدستورية في دول العالم
المتقدم . المادة العاشرة تضمنت على الحريات الدينية وحرية العبادة وممارسة الشعائر
الدينية وجاء النص (العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية حضارية
وتلتزم الدولة بتأكيد صيانتها وحرمتها وضمان ممارسة الشعائر الدينية فيها . وهنا يجب ان
نتوه عن ان هناك تكرار لممارسة الشعائر الدينية في النصوص الواردة بالمواد (٤١ ، ٤٠)
ضمن باب الحقوق والحريات وان هذا التكرار يعطي صفة التأكيد والضمان لهذه الحرية
والحق .

١- فصل الحقوق :

تناول هذا الفصل حقوق الانسان العراقي في ٢١ مادة دستورية وبشكل تفصيلي وضمن تقسيم
ثلاثي إذ تناول الاول الحقوق المدنية والسياسية بينما تناول الثاني الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية . وفيما يلي توضيحا للمواد الدستورية:

(المادة ١٤): تناولت المساواة بين العراقيين.

(المادة ١٥) تضمنت حق الحياة والأمن والحرية وعدم تقييدها إلا وفقا للقانون .

(المادة ١٦) تدعوا الى تكافؤ الفرص بين العراقيين .

(المادة ١٧) فقد ضمنت الحق في الخصوصية الشخصية بالفقرة / أ وحرية المساكن وصونها في الفقرة ب .

(المادة ١٨) فقد أهتمت بالحقوق المدنية للمواطن العراقي في الجنسية وحقه فيها دون إسقاطها لأي سبب كان وأيضا تطرقت هذه المادة بشكل مسهب حول حق استعادة الجنسية لمن تم إسقاطها عنه في الفقرات السابقة ونصت (المادة ١٨ / رابعا) على أن يتخلى من يحمل جنسية مكتسبة عن جنسيته هذه في حال توليه منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا .

(المادة ١٩) تناول ١٣ فقرة شملت حق المواطن العراقي في المحاكمة العادلة وكفالة التفاوض للجميع وحق الدفاع المقدس للجميع وإن تتم إجراءات التحقيق بشكل موافق للقوانين وعليه المحاكمة وغيرها من الامور التي تتفق مع معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى الناطمة لذلك .

(المادة ٢٠) ضمنت حقوق المواطنين العراقيين رجالا ونساء التمتع بالحقوق السياسية وحق المشاركة في الشؤون العامة .

(المادة ٢١) فقد تناولت حق اللجوء السياسي وعدم تسليم العراقي الى جهة أجنبية .

(المادة ٢٢) فقد تضمنت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ نصت على حق العمل لكل العراقيين مع الإشارة الى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ، وبذلك أشارت هذه المادة الى كفالة الدولة لحق تأسيس الاتحادات المهنية والنقابات والانضمام إليها .

(المادة ٢٣) نصت على حق الملكية الخاصة وصيانتها كما أجازت حق التملك للمواطن العراقي في أي مكان من العراق .

(المادة ٢٨) حددت الضرائب والرسوم والزمّت تطبيقها بالقانون وكذلك تضمنت إعفاء اصحاب الدخل المنخفضة من الضرائب بما يضمن عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .

(المادة ٢٩) تحدثت عن الاسرة وحق الاولاد على والديهم في التربية والرعاية .

وإبعاده وحرماته من العودة الى الوطن .

المبحث الثاني .

المحاضرة الثالثة عشر (الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان و ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية) .

سنتناول في ظل هذا المبحث مطلبين في غاية الأهمية ، الأول يختص بموضوعة الإبادة الجماعية والثاني يختص بموضوعة الضمانات على الحقوق والحريات .

١ - المطلب الأول : (الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان)

تعريف

إن موضوعة الإبادة الجماعية هي بأي شكل من الأشكال انتهاك صارخ وكبير لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً ، وهي تتنافى تماماً مع المبادئ التي حملتها الشرائع السماوية كما تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والتقاليد ناهيك عن القيم والمبادئ الديمقراطية ، فالإبادة الجماعية لا تمت لأي مبدأ سامي من المبادئ الإنسانية التي تعارفت عليها الشعوب عبر مراحل تاريخها الطويل كما إنها لا تمثل أي نهج إنساني على الإطلاق ، كونها هي ترتبط وبشكل مباشر بأرت استبدادي وتسلطي وطغيان ما بعده طغيان يقوم على الاستحواذ والقهر والإكراه والجبروت والقتل في إطار من العنصرية والشيغونية المريضة التي تنهك الأمم وتحطم موروثها الإنساني الزاخر بالقوميات والتنوع البشري . وعلى أساس ما تقدم ، فيمكننا في هذا الصدد أن نحدد مفهوم الإبادة الجماعية والحالات التي تحصل فيها وأشهر جرائمها في العالم .

أولاً - مفهوم الإبادة الجماعية : هي سياسة القتل الجماعي التي تلجأ إليها إحدى الحكومات أو مجموعة حكومات ضد طائفة من الشعب على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي بقصد إقصائهم وألحاق الضرر الجسدي والنفسي بهم . كما إنها تعني القتل المتعمد بدافع الانتقام والتخلص النهائي لمجموعة إنسانية أو بشرية كاملة على يد حكومة معينة تختلف معهم أما لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية وقومية وهي جريمة ضد الإنسانية . وس الجدير بالذكر إن مصطلح " الإبادة الجماعية " لم يكن موجوداً قبل عام ١٩٤٤ حيث سعى محامي بولندي يدعى

(رافائيل ليمكين) الى وضع وتحديد وصف للسياسات النازية الهتلرية القائمة على أساس القتل المنظم لغيرها من الشعوب وفقا للنظرية النازية التي تقوم على أساس التمدد والتوسع على حساب وجود وحقوق الشعوب الأخرى ، وقام بتشكيل مصطلح الإبادة الجماعية الذي يتكون من الجمع بين كلمة (geno-) اليونانية والتي تعني سلالة أو عرق أو قبيلة ، مع كلمة (- cide) اللاتينية التي تعني القتل ليتوصل بذلك إلى مصطلح الإبادة الجماعية . وعلى أساس هذا المصطلح الذي استخدم لأول مرة في محاكمة كبار القادة النازيين بتهمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها ، أقرت منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في ٩ / كانون الأول عام ١٩٤٨ وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٦٠ حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ١٢ يناير / كانون الثاني عام ١٩٥١ . وبموجب هذه الاتفاقية فإن الإبادة الجماعية تعد بمثابة جريمة دولية لا تقتصر حدودها على نطاق الدولة المعنية وإنما يمتد أثرها ونطاقها إلى العالم أجمع ، وتتعهد الدول الموقعة بمنعها والمعاقبة عليها . أن عدد الدول التي وقعت وانضمت للاتفاقية لغاية الآن بلغ حاليا ١٤٦ دولة .

ثانياً - حالات الإبادة الجماعية : حددت المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بأنها إحدى من الحالات المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية وهي :

١. قتل أعضاء من الجماعة .

٢. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء منها .

٣. إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد منها تدمير الجماعة المادي كلياً أو جزئياً .

٤. فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال .

٥. نقل أطفال عنوة من جماعة إلى جماعة أخرى .

٦. ثالثاً . أشهر جرائم الإبادة الجماعية : عدد ٥ + شرح بسيط

١. مذبحه صبرا وشاتيلا ضد الشعب الفلسطيني ، والتي نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا في ١٦ أيلول عام ١٩٨٢ واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد الجيش الاسرائيلي . وقد رعد القتل بحوالي

٣٥٠٠ شخص من الرجال والاطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح . كما أن جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تنطبق تماما مع حالات الإبادة الجماعية التي نصت عليها الاتفاقية ولا سيما في قطاع غزة ومحاصرتها له .

ب . الإبادة الجماعية في راوندا . ففي عام ١٩٩٨ حكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في راوندا بالسجن مدى الحياة بتهمة الإبادة الجماعية وبالذات رئيس الوزراء الرواندي الأسبق جان لمباندا الذي أعترف بمسؤوليته عن الإبادة الجماعية للمدنيين من قبيلة التوتسي

ج . الإبادة الجماعية المستمرة ضد مسلمو الروهنغا في دولة ميانمار والتي يسعى من خلالها الجيش والمتشددون من البوذيين لقتل جميع من في القرى المسلمة من أطفال ورجال ونساء .

د . مذبحه أطفال غزة في عام ٢٠٢٣ بقيام الكيان الصهيوني الغاشم بقصف صاروخي متعدد لكافة المستشفيات الموجودة في قطاع غزة الفلسطيني وقتل المئات من أطفال ونساء ورجال غزة من المدنيين الأبرياء .

المحاضرة الرابعة عشر: (ضمانات حقوق الإنسان): د. أحلمة (عنه) ، د. سوري

تقسم الضمانات الى ثلاثة أنواع هي : الضمانات الدستورية والضمانات القضائية والضمانات السياسية . وفيما يلي توضيح ذلك :

أولاً: الضمانات الدستورية : وهي تعني النص على حقوق الإنسان وحياته الأساسية في الدستور الذي يعد أسمى القوانين وأرفعها في الدولة . وهذه الضمانات تعتمد على ثلاثة عناصر

هي :

عرف الدستور

١ . وجود دستور مدون يضمن الحقوق والحريات :

والذي يتجسد في مجموعة المبادئ الدستورية المدونة في شكل نصوص تحويها وثيقة واحدة ، لأن الدستور هو القانون الأعلى الذي يوضح شكل الدولة أن كانت دولة ملكية أم جمهورية وشكل الحكم والنظام السياسي أن كان حكما ديمقراطيا أم غير ذلك كما ويحدد الحقوق والواجبات والعلاقة بين السلطات المكونة لهذا النظام فضلا عن احتواءه على باب الحقوق والحريات الذي يوضح الحقوق الأساسية للمواطنين والجماعات المختلفة ويضع الضمانات لها بهدف المحافظة

الحقوق على أرض الواقع ، إلا أن تلك لتجاوز التناقض بين
التأكيد على تطبيقها في الواقع العملي وذلك لتجاوز التناقض بين
ونلاحظ أن بعض الدول تلجأ إلى تقييد تلك الحقوق بواسطة إصدارها لبعض القوانين الطارئة
وإعلانها لحالة الطوارئ في البلاد مما يتطلب من الدساتير وضع مواد دستورية تحمي هذه
الحقوق وتمنع من المساس بها بهدف مواجهة نشاطات السلطة والتي هي بطبيعتها نشاطات
سياسية وأمنية تمارسها يوميا ، والتي ربما تؤدي بعملها هذا وفي أحيان كثيرة للمساس والتجاوز
على الحقوق والحريات وعلى النصوص الدستورية الخاصة بها . لذلك يتطلب وضع ضوابط
وقيود على هذه الممارسات الحكومية بغية حماية الحقوق في حالة وقوع أي اعتداء عليها عن
طريق المحاكم الدستورية أو القضاء الإداري أو عن طريق الرقابة السياسية والبرلمانية .

٢- التأكيد على مبدأ سيادة القانون :

الذي يُعد أحد أهم ضمانات الحقوق وذلك عندما تخضع سلطة الحاكم أو الرئيس أو الوزير
للقانون حالها حال المواطن العادي بمعنى خضوع سلطة الحاكم في الدولة للقانون خضوع
المحكومين له . ومبدأ القانون تعني هنا وجود القانون الذي يحترم حقوق الإنسان وحرياته كما
أن سيادة القانون لا تتحقق إلا باحترام مبدأ الشرعية الجنائية ومقتضياته ، وهذا المبدأ يقوم على
قاعدتين هما : .

أ- لا جريمة ولا عقوبة دون نص ، فالتشريع هو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب .

ب- لا عقوبة دون حكم قضائي صار من محكمة مختصة وفقا للقانون وهو المراكز الذي يحكم
كيفية استيفاء الدولة لحقها في العقاب .

ج- سيادة القانون تستوجب عدم المساس بالدستور من حيث إلغاء نصوصه أو تعديلها من
جانب أي سلطة في الدولة بشكل مخالف لنصوص الدستور وفي الحدود التي يقرها وفرض
الجزاءات على أية خروقات في هذا الصدد .

٣. النص على مبدأ الفصل بين السلطات : الذي يُعد من أهم ضمانات حقوق الإنسان الدستورية وهو أن يتم توزيع صلاحيات واختصاصات الدولة على هيئاتها المنفصلة والمستقلة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاون هذه السلطات ومراقبة كل منهما الأخرى . بغية تحقيق التوازن بينهما ، وعليه فإن الهدف من الأخذ بهذا المبدأ هو من أجل منع تركيز السلطات بيد فرد واحد كالرئيس مثلا أو بيد سلطة واحدة كأن تكون السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية وأن كانت منتخبة من قبل الشعب وذلك من أجل الحيولة دون انفراد سلطة بعينها كانفراد الرئيس بالسلطة أو استبداد الحكومات وإلا ستكون حقوق الإنسان والشعب في خطر .

ثانياً: (الضمانات القضائية) :

تتمثل الضمانات القضائية لحقوق الإنسان بكل من :

١. الرقابة على دستورية القوانين ٢. الرقابة على أعمال الحكومة .

شرح ١٥ أسطر

الرقابة القضائية على دستورية القوانين : شرح كذا

تعني الرقابة على مدى دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية للتحقق من مدى مطابقتها للنصوص الدستورية وعدم مساسها بحقوق الإنسان وحياته ، وهنا تعمل هذه الرقابة على فترة كل القوانين والقرارات الصادرة من السلطين التنفيذية والتشريعية ومطابقتها مع النصوص الدستورية وذلك لمنع التجاوز الذي قد يحصل بحق حقوق الإنسان من قبل السلطين عبر ما تتخذه من قوانين وقرارات . وتكون هذه الرقابة لاحقة أي بعد صدور القانون تمارسها جهات قضائية مختصة لهذا الغرض بأحدي الطريقتين : أما طريقة الدعوى بطلب إلغاء القانون حيث يحق للأفراد أو لبعض الدوائر في الدولة الطعن بدستورية هذا القانون من خلال الطلب من محكمة مختصة بضرورة الغائه . أو طريقة الدفع بعدم دستورية القانون حيث يحق للفرد المعني أن يحتج بعدم دستورية هذا القانون مطالبا بعدم تطبيقه لتمتع المحكمة عن تطبيقه . أما الرقابة على أعمال الحكومة فإن هذه الرقابة هي وسيلة لمواجهة تصرفات الإدارة التي تمس حقا من حقوق الإنسان بشكل غير قانوني .

ثالثاً: (الضمانات السياسية)

٢ رقابة الرأي العام : ١. الرقابة البرلمانية هي : أن أهم الضمانات السياسية في الدول الديمقراطية هي :

شرح بسيط

العام

الرقابة البرلمانية : هي الرقابة المهمة التي يتولاها البرلمان بعد مهمة التشريع وتتخذ أربعة أشكال وهي : السؤال أي توجيه السؤال للشخص المسؤول سواء أن كان وزيراً أم مسؤولاً آخر ، وثانياً الاستجواب بأن يطلب من الوزير بياناً عن سياسة الدولة في قضية معينة ، ثم التحقيق والذي يحق للبرلمان إجراء تحقيق في مسألة معينة أو مجموعة مسائل وأخيراً المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان .

رقابة الرأي العام : فإنها مهمة جداً في تحقيق الضمانات السياسية للحقوق وهنا تعد وسائل الاعلام من أهم العوامل المؤثرة في الرأي العام بشرط أن تتوفر لها الحرية إضافة الى اسهام وسائل الاعلام هذه في تشكيل الرأي العام . كما ان الصحافة تؤدي دوراً مهماً في تحقيق حماية حقوق الانسان . كما تقوم الاحزاب السياسية في اطار النظام الديمقراطي بدور أساسي ومباشر بتوجيه الرأي العام والتأثير فيه لا سيما وان النظام الديمقراطي يضمن وجود تعددية حزبية ووجود معارضة علنية تراقب سياسات الحكومة وتجبرها على احترام الحقوق والحرريات في حالة قيامها بانتهاك أو التجاوز عليها أو تعطيل قانون معين بشأنها أو استقلال حالة الطوارئ لأطول فترة ممكنة بهدف تقييد الحريات ليس إلا .

المحاضرة الخامسة عشر: (ضمانات حقوق الانسان على الصعيد الدولي) .

تتمثل تلك الضمانات بدور منظمة الأمم المتحدة التي اعتمدت مجموعة من الآليات للحماية الدولية للحقوق وأهم هذه الآليات هي :

دور مساعد

١. تقديم التقارير الدولية عن حالة حقوق الانسان وإبداء الملاحظات عليها ، إذ على الدول الاطراف في جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ان تقدم تقارير دورية عن حالة حقوق الانسان فيها وتتضمن كذلك كل التدابير التي تتخذها لكفالة واحترام الحقوق حاضراً ومستقبلاً .

٢. تقديم الشكاوى من دولة ضد دولة ، وهي بحق لدولة أن تبلغ اللجنة المختصة بأن دولة أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد (اي المادة ٤١ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) بشرط أن تكون الدولة المشتكى منها قد أعلنت من قبل في اي وقت من الاوقات اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي ونظر شكاوي بهذا المعنى من إحدى الدول الاطراف .

٣. العمل على تعيين لجنة توفيق خاصة تتولى النظر في جميع القضايا التي يشوبها خلاف بين دولتين بسبب عدم التزامهما بتعهداتهما الدولية الخاصة بالحقوق وهي آلية يتم اللجوء اليها في حالة عدم التوصل للحل .

٤- تقديم الشكاوي من الفرد ضد دولته : وقد أجازها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، أذ يحق للأفراد الداخلين في ولاية الدولة المنظمة الى البروتوكول تقديم شكاوى ضد دولتهم في حالة انتهاكها للحقوق والحريات .

٥. عرض النزاعات على محكمة العدل الدولية ، وهذه الآلية تقضي بإحالة النزاعات التي تحصل بين الدول الاطراف حول بعض المعاهدات والاتفاقيات الموقعة عليها والتي لا تلتزم بعض الدول بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها فتصبح هناك مشكلة تسعى الأمم المتحدة لحلها من خلال عرض النزاع على محكمة العدل الدولية اذا تعذرت تسويته بطرق أخرى أو بالتفاوض . أما على صعيد أجهزة الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان فإن الامانة العامة للأمم المتحدة مارست ادوارا مهمة وكبيرة في ذلك من خلال إنشائها الى شعبة حقوق الانسان والتي تطورت الى مركز حقوق الانسان والذي كان السبب المباشر في إنشاء وتكوين المفوضية السامية لحقوق الانسان ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في عام ١٩٩٣ بإنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الانسان بناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق

الانسان الذي عقد في فيينا عام ١٩٩٣ .

ومن أهم مسؤوليات المفوض السامي هي :

١. تعزيز وحماية تمتع الناس فعليا بحقوق الانسان جميعها المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

١. تنفيذ جميع المهمات الموكلة إليه من قبل الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة في ميدان حماية حقوق الإنسان .

٢. تعزيز وحماية أعمال الحق في التنمية وزيادة الدعم المقدم لهذا الغرض من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة .

٣. توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة المالية والتقنية عن طريق مركز حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المختصة والمنظمات الدولية .

٤. تنسيق برامج الأمم المتحدة التقنيّة والإعلامية التي لها علاقة بميدان حقوق الإنسان .

٥. أداء دور نشيط في إزالة العقبات الراهنة والتحديات التي تقف في وجهه اتمام أعمال حقوق الإنسان ومنع استمرار الانتهاكات ضدها .

٦. إجراء حوار مع الحكومات جميعها تنفيذا لولايته بغية تأمين الاحترام لجميع حقوق الإنسان.

٧. العمل على زيادة التعاون الدولي من أجل تعزيز الحقوق وحمايتها ومنع انتهاكها وهذا التعاون يكون عن طريق الزيارات المتكررة للمندوب السامي لجميع الحكومات والدول التي تحصل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان او التي تمر بظروف تؤدي لمثل هذه الانتهاكات .

٨. الاشراف الدائم على مركز حقوق الإنسان وتنسيق الأنشطة الرامية الى تعزيز الحقوق وحمايتها .

المحاضرة السادسة عشر : المطلب الرابع: (ظاهرة الفساد الإداري والمالي : أسبابه وسبل معالجته)

الفساد (corruption) إحدى أهم العوامل المعيقة للتقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات كونه آفة تتخرب في جسدتها وتوجه أموال المجتمعات وقوت شعوبها إلى فئات محددة من الناس تحصل على الثراء السريع دون وجه حق ، وأمتد هذا الفساد بأنواعه الإدارية والمالية إلى مؤسسات الدول السياسية والاقتصادية ليشكل بحد ذاته تحدياً خطيراً في بنية هذه المؤسسات واستقرارها ومن ثم استقرار نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي . والعراق كغيره من دول العالم تعرض إلى موجة كبيرة من الفساد الإداري والمالي أضعفت تقدمه وقيدت من حركته وأوهنت اقتصاده ودفعته به نحو التراجع والتأخر . ويمكننا في هذا الصدد أن نحدد مفهوم الفساد الإداري والمالي على الرغم من إنه مفهوم واسع ومتعدد المعاني ولا يوجد مفهوم عام وشامل له .

عرفه

أولاً : مفهوم الفساد : يمكن تعريفه بأنه (انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي) . أو يعرف بأنه (إخلال وإخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية) . ويعرف كذلك بأنه (إساءة استخدام السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص) أو هو (استغلال المنصب العام لغرض تحقيق مكاسب شخصية مثل الرشوة والعمولة والابتزاز فهو استغلال المنصب العام لتحقيق ربح مالي يتم الحصول عليه من خلال تقديم خدمة أو عرض عقود للمشتريات الحكومية والخدمات الحكومية أو إفشاء معلومات عن تلك العقود أو المساعدة على التهرب من دفع الضرائب أو الرسوم الحكومية والجمركية أو المساعدة على غسيل الأموال) .

عدد + حفظ واحدة

ثانياً : أنبات الفساد : للفساد آليات عديدة يتم الركون إليها وهي :

1. الرشوة والاختلاس المالي : بجميع صورها وعلى القطاعيين العام والخاص وإساءة استغلال الوظيفة العامة والاستفادة منها للأغراض الشخصية والخاصة من خلال تحصيل الأموال التي توفرها دائرة معينة عبر التعاقد مع شركات معينة لإتمام مشاريع خدمية أو إنتاجية معينة وإحالة هذه المشاريع مع شركات أو مكاتب متفق معها سلفاً أو مسبقاً مقابل الحصول على الأموال .
ومن ثم عدم التقيد أو الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم تقديم الخدمة بعدالة ومساواة .

2. الاستغلال غير المشروع للصلاحيات : وهي استغلال الصلاحيات بشكل متعمد من جانب الموظف المكلف بإتمام خدمة حكومية عامة للصلاحيات والسلطات الممنوحة والممنوحة حسب القانون وتوجيهها لإتمام أغراض شخصية وميول قبلية أو حزبية ، وعادة ما يتم ذلك بالنسبة للوظائف العامة الكبيرة التي يسيطر عليها الأحزاب السياسية حيث يتم استغلال المنصب لأغراض حزبية وانتخابية بحتة لا تصب في المصلحة العامة أساساً .

3. دور القطاع الخاص : يسعى القطاع الخاص في استغلال الفساد الإداري والمالي الحكومي من خلال دفع أموال نفعية مقابل الحصول على أعمال ومناقصات مشاريع مناسبة له ، مما يضر بنزاهة العملية الخدمية ويقدم مشاريع غير ذات جدوى أو ناقصة من حيث مواصفاتها ودرجة الاستفادة العامة منها ومن ثم الأضرار بالمصلحة العامة مباشرة .

4. اعتماد أسلوب السرية والمراغة والخديعة : والتي تعد إحدى أدوات الفساد للوصول والسيطرة على المناصب العامة ومن ثم استغلالها أما بتوجيهات حزبية أو بتوجيهات شخصية الهدف المبتغى منها هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال .

5. السلوك النهمي المبالغ به في عمل الدوائر الحكومية : أو ما يسمى بالروتين ، إذ عادة ما تتم وضع عراقيل في وجهة مصالح المواطنين بقصد إطالة مدة المعاملة والضغط على صاحبها بهدف إجباره على دفع مبلغاً من المال مقابل اتمام معاملته وهذا يعني التقاعس عن اتمام الواجبات التي تطلبها الوظيفة الحكومية .

ثالثاً : أنواع الفساد : للفساد أنواع عديدة وأهمها هي :

١. الفساد السياسي :

والذي يتمثل بعدم الالتزام بالقواعد الدستورية والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات الحكومية مما يقود إلى الفوضى في عملها نتيجة التخبط والتصادم وعدم اعتماد تعليمات موحدة أو الركون إلى قرارات فورية وسريعة وغير ذات جدوى تعالج حالة معينة ولكنها تسيئ إلى حالات أخرى . وهنا يتضح الفارق بين الدول التي تأخذ بالأنظمة الديمقراطية وغيرها من النظم السياسية التي يكون فيها الحكم أنفرادي أو أحادي الذي يقود إلى سيطرة نظام الحزب الواحد على مجمل الواقع السياسي مما يؤدي إلى سيطرته على الاقتصاد ومفاصل المجتمع كلها كالترقية والتعليم والخدمات والصناعة والزراعة والثقافة والأمن والجيش وتوجيهها وفقاً لمعتقداته السياسية في إطار من التعبئة الجماهيرية ، الأمر الذي يؤدي إلى نقشي المحسوبية والمنسوبية ونقشي البطالة.

٢. الفساد المالي :

الذي يتمثل بالسيطرة على المال العام الحكومي واستغلاله بعد التجاوز على القواعد القانونية والتعليمات المالية التي تنظم سير عمل الدولة ومؤسساتها وبالذات فيما يخص بإعداد الميزانيات التشغيلية أو الاستهلاكية ودرجة ونسبة الانجاز فضلاً عن الحسابات الختامية ، وعادة ما تكون هذه بمخالفة القواعد والأحكام الخاصة بأجهزة الرقابة المالية التي لا تطبق تعليماتها المالية مما يؤدي إلى غسيل الأموال أو التهريب ، أو يتم تخصيص أراضي سكنية لنفس الاسماء أو لأشخاص متنفذين في الدولة كزعماء أحزاب سياسية أو حكام ووزراء ومدراء عامين والتهريب الضريبي والتزوير .

٣. الفساد الإداري :

ويقصد به التجاوز على القوانين الإدارية والانحراف عن الوظيفة العامة وتسخيرها لأغراض أخرى ، وهذه التجاوزات تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات القانونية . ومن مظاهر هذا الفساد إساءة استخدام صلاحيات الوظيفة وتوجيهها لأغراض شخصية أو معاداة الآخرين واستغلالها للإيقاع بهم وكذلك التلاعب بالقوانين

والقرارات والقفز فوق التعليمات ، وإفساد
والمحسوبية .

رابعاً: أسباب ظاهرة الفساد:

هناك أسباب عديدة تكف وراء تفشي ظاهرة الفساد وانتشاره ضمن اطار مؤسسات الدولة الواحد، ومجتمعها ، وأهم هذه الاسباب هي :

١. الأسباب السياسية:

والتي تتمثل في ضعف الممارسة الديمقراطية والقفز على المبادئ الديمقراطية فيما يخص بتحقيق البناء السياسي والديمقراطي لمؤسسات الدولة كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتعالي على القيم الديمقراطية في الحكم مما يؤدي إلى شيوع ظاهرة التفرد والرغبة في التسلط والاستبداد المؤدي للاستحواذ على السلطة لأطول مدة ممكنة ، ناهيك عن ضعف السلطة التشريعية وضعف أجهزتها الرقابية في مراقبة التجاوزات المالية والادارية والسكوت عليها ، وقلة الوعي السياسي الديمقراطي بأهمية تطوير المؤسسات السياسية والنئي بها عن ظاهرة الفساد ، و انعدام وجود عامل الخبرة والكفاءة في إدارة الشؤون السياسية أو الادارية للدولة من خلال جلب أشخاص من تخصصات لا تتسمج مع المنصب السياسي المطلوب إطلاقاً ، فضلاً عن الصراعات الحزبية وابتعادها عن القيم الديمقراطية في الحوار والرأي واللجوء إلى الفوضى في العديد من الازمات مما أدى إلى خلخلة البنى الاجتماعية ومن ثم تفشي ظاهرة عدم الانتماء الاجتماعي وانعدام السلم الاهلي وتراجع الهوية الوطنية الشاملة مما يقود في نهاية المطاف الى تفشي ظاهرة الفساد .

٢. ضعف السلطة القضائية:

أن ضعف هذه السلطة يؤدي قطعاً لتفشي ظاهرة الفساد ولا سيما المدعي العام ، حيث ان هذا الضعف يعود إلى عدم استقلال القضاء وخضوعه للمؤثرات الجانبية سواء كانت من جانب السلطة التنفيذية وأجهزتها العاملة أو من جانب تأثيرات أخرى كأن تكون دينية أو تأثير رجال الأعمال والقطاع الخاص ، أن استقلال القضاء يزيد من مكانته ودوره في محاربة الفساد ويعطي

إبعاداً حقيقياً تتمثل بالحكم الصالح كونه مستمد من وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتملك القوة الرادعة في مواجهة المفسدين والفساد من خلال سعيها الدؤوب لإشاعة العدل والمساواة وفق مبدأ سيادة القانون بين جميع أفراد المجتمع .

٣- التخطيط في تنظيم الدوائر الحكومية :

وعدم القدرة على تيسيرها وفق قوانين إدارية رصينة يؤدي إلى إدارتها بشكل شخصي من قبل بعض الأفراد الأمر الذي يقود إلى تفشي ظاهرة الفساد ، فغياب التعليمات المنظمة وعدم الركون إلى مبدأ التخصص في العمل وإسناد المهام والوظائف الإدارية الكبرى والصغرى لأشخاص ليس من ذوي التخصصات الإدارية والإنسانية بواسطة الاعتماد على الفردية والشخصية في العمل مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وعدم العدالة في توزيع المناصب .

٤- ضعف دور اللجان الرقابية :

يسهم هذا الضعف في تفشي ظاهرة الفساد نتيجة لتراجع الدور الرقابي وعدم القدرة على ممارسة دوره ولاسيما من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية فيما يخص قطاع الصرف العام والمشاريع والخدمات المقدمة والتراخي في تنفيذها واستغلال المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة العامة .

٥- يسهم التخلف العلمي والتكنولوجي :

في انتشار ظاهرة الفساد وخاصة في إدارة الهياكل الاقتصادية كما يسهم الجهل والتخلف والبطالة وقلة الوعي الحضاري والفقر والتسلط في العمل وعدم وجود شفافية وضعف دور الإعلام في إنتاج بيئة متخلفة تسهم في تولد بواعث الفساد .

خامساً : وسائل علاج الفساد :

هناك آليات عديدة لعلاج ظاهرة الفساد يمكننا توضيحها كما يأتي :

١- تفعيل الدور الرقابي في مؤسسات الحكومية كافة وتأخذ هذه الرقابة شكلين ، أحدهما مالي والآخر إداري وذلك للوقوف على مواطن الخلل والتقصير وتدارك الاخفاقات بما يتسنى لها من إيجاد الحلول اللازمة لها .

٢- تفعيل دور وسائل الاعلام بمتابعة وكشف الفاسدين والصفقات التي يحققوا من ورائها أرباحا كبيرة على حساب المال العام ، وينبغي أن يكون هذا الدور مدعوما من قبل الجهات الحكومية .

٣- معالجة الخلل القانوني والمؤسسي الذي يقود إلى ظاهرة الفساد من خلال إتمام التعليمات والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سير عمل المؤسسات الحكومية أو الخاصة دون أي أرباك أو تخبط في عملها ، والتمسك بمبدأ تقسيم العمل والعدالة والمساواة في توزيع المناصب العامة والاعتماد على نوي الاختصاص في ذلك . ومنع استغلال الوظيفة العامة لأغراض شخصية أو حزبية .

٤- إخضاع جميع المسؤولين والاداريين في مؤسسات الدولة لدورات تثقيفية عن أثار وأضرار الفساد وأثره في المجتمع والانعكاسات التي يسببها في تأخر تقدم المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .

طول العام ، وكذلك ، وهي بمجموعها تسبب في حياة الإنسان وعليه تشير التوقعات إلى أن
والخامات والمياه الجوفية ، لا يمكن تعويضها في مصادر المياه العذبة ومصادر الطاقة إذا لم
عصور جيولوجية طويلة ، معظم حروب المستقبل ستكون بسبب الصراع على مصادر المياه العذبة ومصادر الطاقة إذ لم
تقي مصادر الطاقة المتجددة بالغرض والتي تتزامن في الزيادة المتوقعة في عدد السكان لقارتي
آسيا وأفريقيا وهي مناطق تعاني حاليا من مشكلات بيئية ونقص في الموارد الطبيعية وبالأخص
المياه العذبة اللازمة للزراعة والري والاستهلاك البشري . وتبعاً لذلك برزت مشكلة المياه في
المنطقة العربية وتحديدًا منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي . والعراق من بين هذه الدول
والذي بدأ يعاني من تفاق وشحة المياه ولاسيما في فصل الصيف وبالشكل الذي شكلت أزمة بعد
ذاتها . فالعراق يصنف من بين دول الاكتفاء الذاتي بالمياه وتشكل ثروته المائية المتدفقة من
خرج حدوده الجغرافية ٩٠ ٪ وهي الأهم باعتبارها تجري عبر نهري دجلة والفرات من تركيا ،
ناهيك عن بعض الأنهار الصغيرة التي تتبع من داخل الأراضي الإيرانية ، أما بالنسبة للكمية
المتبقية فهي ١٠ ٪ وتأتي من الثلوج والينابيع والمطار الجوفية داخل العراق . وتعد مشكلة
تناقص كميات المياه المتدفقة إلى العراق ، وانخفاضها بنسبة ٥٠ ٪ عما كانت عليه قبل
سنوات قليلة بمثابة أزمة حقيقية يعيشها العراق وهي بحاجة إلى حلول جذرية وحقيقية . ويعود
السبب الرئيسي للأزمة في تكدي مستوى وكمية الاطلاقات المائية عبر نهري دجلة والفرات
واللذان ينبعان من تركيا ويران وصولاً للعراق ، وانخفاض مناسيب المياه وتدنيتها عبر الأنهار
الصغيرة التي تتبع من الجارة إيران أيضا . وبرزت هذه الأزمة نتيجة قيام تركيا بالتجاوز على
الحصص المائية المتفق عليها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول المتشاطئة عبر إنشاء
المزيد من السدود على نهري دجلة والفرات وحجب حصة العراق من المياه . ويمكننا في هذا
الصد أن نحدد الأسباب الرئيسية التي تكف خلف هذه الأزمة بالشكل الآتي : صح

١- انخفاض الخزين المائي في نهري دجلة والفرات : والتي وصلت إلى النصف تماما بسبب
قيام الجارة تركيا بإنشاء العديد من السدود ضمن مشروع الـ (غاب) الذي يشمل ٢٢ سدا و ١٩
محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وأهم هذه السدود هو سد أتاتورك وسد بروجيك وسد قره قاي وسد

فراخ
مع وخطا

بعد عام ١٩٩١ وما حدث فيها من تغيير للنظام السياسي في العراق بعد الإطاحة بنظام حزب البعث المنحل صاحب ذلك التغيير حل في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والركون إلى سلطة التحالف الدولي ، الأمر الذي قاد إلى فوضى كبيرة جلبت موجات من العنف الداخلي أنتجت المزيد من الضحايا الأبرياء ، وبعد أن تم بناء عملية سياسية ديمقراطية جيدة تعتمد على دستور جديد ، شرعت تنظيمات متطرفة دينياً مستغلة بدايات تكوين هذه العملية السياسية لتفرض سيطرتها على الساحة بقوة السلاح والارهاب مما أدى إلى المزيد من العنف ، وكان من أهم هذه القوى المتطرفة هو تنظيم القاعدة الإرهابي الذي أنتقل للعراق بحجة محاربة الاحتلال الأمريكي . وعلى أساس ما تقدم سنوضح مفهوم الإرهاب .

أولاً : مفهوم الإرهاب :

لا يوجد تعريف جامع وشامل للإرهاب يتفق عليه جميع الباحثين والمختصين وذلك نتيجة تعدد الاتجاهات الفكرية في تعريفه وكذلك تعدد حالاته وحسب آراء الباحثين والمختصين والدوائر المعنية بمحاربته . إذ عرفته وزارة الدفاع الأمريكية بأنه (الاستخدام المكثف للعنف أو التهديد باستخدام العنف لزرع الخوف والرعب ضد الحكومات أو المجتمعات لتحقيق أهداف في الغالب تكون سياسية أو دينية أو إيديولوجية) . وعرفته وزارة الخارجية البريطانية بأنه (الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الأشخاص لإرهاب الحكومة والشعب أو أي جزء منهما لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية) . أما علم الاجتماع السياسي فيعرف الإرهاب بأنه (كل سلوك بشري يستخدم القوة القسرية بما في ذلك الإكراه والأذى الجسدي والاستخدام غير المشروع للسلاح ولتقنيات التعذيب التقليدية والحديثة المخالفة لحقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية) . وعلى أساس ما تقدم فالإرهاب يكون أحياناً فعل وفي أحيان كثيرة رد فعل وفي كلاهما يستهدف جماعة من الناس بقصد قتلهم أو الإيذاء بهم وزرع الرعب في نفوسهم ، ومن هذه التعريفات السابقة نستنتج أن الإرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات الإنسانية وهو أسلوب متدنٍ باستخدام القتل والإجرام لتحقيق غايات يسعى لتحقيقها فهو ليس لديه هوية ولا ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة وإنما يوجد حينما تتوافر أسبابه ودوافعه .

ثانياً: خصائص ظاهرة الإرهاب:

في هذا الصدد يمكننا تحديد خصائص هذه الظاهرة وكما يأتي:

1. الفوضى والقتل والخوف بدوافع عدائية: من خلال استثمار المبادئ الدينية والإسلامية السمحاء وتوظيفها بطريقة يراود منها إخراج القواعد الإسلامية والدينية من أطوارها التشريعية والإنساني الذي يقوم على المحبة والتسامح والآباء وإبدالها بالقتل والفوضى والخوف والرعب.

2. العولمة الإرهابية: من خلال انتشار البؤر الإرهابية في مناطق عديدة من العالم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة لغرض الترويع.

3. استغلال المناطق الريفية: أو التي تحدث فيها تظاهرات واضطرابات داخلية لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ليمارس دوره في التججير والفوضى والقتل لركوب الموجات الشعبية وتغيير وجهت التحولات الاجتماعية التي تحصل في مختلف المجتمعات.

4. استغلال شبكة الإنترنت: لنشر الفكر الإرهابي والتطرف وممارسة الضغط النفسي عبر منظمات معدة لهذا الغرض التي تحاول الاختراق والوصول إلى ذوي النفوس الضعيفة لجذبهم والانضمام اليهم ومن ثم تدريبهم وتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تشمل استقرار المجتمعات وأمنهم الداخلي.

5. تعدد صورته وأنواعه: فهناك إرهاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية، وهناك الإرهاب برعاية الدول وهناك الإرهاب ذي الميول القومية والإرهاب الأيديولوجي واقواها وأكثرها خطراً الإرهاب الديني الذي يكفر الآخرين ويقضي عليهم بالقتل من منطق القوة المقدسة فضلاً عن الإرهاب الاعلامي الذي يدعو إلى ثقافة العنف وتكفير الآخر. أن كل الأعمال التي تقوم بها المنظمات الإرهابية ما هي إلا إبادة جماعية وفقاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والتي هي القتل والتسبب بأذى نفسي أو جسدي وتعريض المجتمعات الإنسانية للدمار والتشريد والتجهير.

والإنساني ، فوجدت هذه الأفكار صداها لدى البعض من الناس ليجدوا أنفسهم في خدعة كبيرة بعد بلعهم الطعم وتورطهم دون أن تتوفر لهم الفرصة للفرار .

رابعاً : أما على صعيد الممارسات التي قامت بها هذه المنظمة الإرهابية فهي :

١ . سعيها لت تهجير المواطنين الأمنيين من العراقيين في المناطق التي استولوا عليها في الانتزاع وتلغز وفي مناطق اليزيديين والشبك والمسيحيين في ضواحي الموصل .

٢ . الاستيلاء على كافة أموالهم وممتلكاتهم وبيوتهم واستخدامها للأغراض الشخصية لهم .

٣ . استخدموا أسلوب القتل مع كل من يخالفهم ويرفض منطقهم واسلوبهم ، وأصبحت المناطق التي يستولون عليها تسمى دار الإسلام أما غيرها فتدعى دار الكفر ، وبهذا فإن كل من يسكن خارج نفوذهم كافر ، وهي بهذا تسقط نظرة الدولة المدنية دولة المواطنة بل حتى أسقطت مفهوم أهل الزمة في الإسلام وحمايتهم .

٤ . اللجوء إلى سرقة أموال المسيحيين وفرض الاتاوات على الأنشطة الاقتصادية جميعها في المناطق التي سيطروا عليها ، ناهيك عن سرقة الآثار وبيعها ثم عمل نسخ جيبية لها وتصوير مشاهد على تحطيمها والإيحاء بأنهم يدمرون رموز الشرك . كما أودعوا الآلاف من الناس في السجون لأسباب تافهة مثل التدخين أو لعب كرة القدم أو ارتداء أزياء عصرية أو حلاقة شعرهم ولحاهم . وفرض النقاب على النساء بكل أعمارهن وبالوان وقياسات ثابتة . وبذلك لم يُعمر داعش أي منشأ ولم يعبد أي طريق ولم يشيد أي جسر ولم يبني أي شيء بل على العكس فقد حطم الجسور والطرق والمنازل والمتاحف وألغى الكليات والدراسة فيها وتغيير مناهج التربية وحرق المكتبات وتهديم بعض المساجد كجامع النبي يونس عليه السلام وضريحه لقد كانت هناك أسباب سياسية واقتصادية أسهمت في ظهور هذه المنظمات الإرهابية في العراق وذلك بسبب عدم تمكن الحكومات السابقة من إتمام برامجها الديمقراطية والاقتصادية والتنمية وبناء قاعدة اقتصادية ونمو اقتصادي حقيقي يعالج البطالة والفقر ويفتح فرصة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي والخدمات والسياحة والاستثمار بسبب

وتدعو للتمسك بالهوية الوطنية الجامعة وبحقوق الإنسان والتصدي لجميع الأفكار الهدامة
وتثقية الدين الإسلامي الحنيف من فكرهم العدوانى ولا سيما بعد الانتصار الكبير الذى حققه
العراق بجهود أبناءه الغيرى والمضحين .

المحاضرة الثامنة عشر : المطلب السادس : (الحق فى الموارد الطبيعية / والحق فى المياه)

تعد موضوعة حقوق الإنسان من بين أهم أربعة مواضيع تشغل المجتمع الدولى لما لها من
اهمية فى تطور وتقدم المجتمعات الإنسانية ، وفى مطلع السبعينيات القرن الماضى يتجدد
موضوع حقوق الإنسان ليقدم لنا جيل جديد يسمى بالجيل الثالث للحقوق أو جيل التضامن ،
والذى أهتم بمواضيع حيوية تخص التنمية الاقتصادية والسياسية والتنمية المستدامة وحقوق
الإنسان للتمتع بالموارد الطبيعية وبيئة خالية من الامراض والايوثة . إن هذه القضايا الجديدة
أضافت طبعا جماعيا لمستخدميها بعد أن كانت الحقوق تقتصر على القضايا المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية بمعنى الجيل الأول والثانى للحقوق ، وفيما يأتى نحدد مفهوم الموارد
الطبيعية وأنواعها . وتعرف الموارد الطبيعية بأنها كل ما يؤمنه الطبيعة من مخزونات اولية
يحتاجها الإنسان للاستثمار فى حياته ويستخدمها لبناء حضارته . وتراجعت هذه الموارد نتيجة
الاستغلال المفرط والاهمال وهي تتمثل فى الطاقة (البترول والغاز الطبيعى) والمعادن المختلفة
كالفوسفات والحديد . وعليه تصنف الموارد الطبيعية إلى :

١. مجموعة الموارد غير الحية : والتي تشمل الماء والهواء وطاقة الشمس الحرارية والضوئية
والمعادن المشعة وغيرها من مصادر الطاقة كالفحم والنفط والغاز الطبيعى .

٢. مجموعة الموارد الحية : والتي تشمل النباتات الطبيعية كلها ، من غابات وخشائش ونباتات
صحراوية والحيوانات البرية المختلفة . كما تتضمن هذه المجموعة الأحياء المائية (النباتية
والحيوانية مثل الطحالب واسماك والمحار) . وعلى أساس ما تقدم تعرضت هذه الموارد إلى
الاستغلال المفرط نتيجة سعي الإنسان لتطوير حياته وتقدمها ، إلا أن هذا الاستغلال اتخذ طرق
خاطئة عديدة ، وأدى فى النهاية إلى اختلال التوازن البيئى ومن الأمثلة على ذلك إزالة الغابات
التي تعد مهمة كمصدات للرياح وتقلل من درجة حرارة الأرض أو زراعة الأراضي بشكل مستمر

طول العام ، وكذلك ، وهي بمجموعها تسبب
والخامات والمياه الجوفية ، لا يمكن تعويضها في حياة الإنسان وعليه تشير التوقعات إلى أن
عصور جيولوجية طويلة ، يصور حروب المستقبل ستكون بسبب الصراع على مصادر المياه العذبة ومصادر الطاقة إذ لم
معظم حروب المستقبل ستكون بسبب الصراع على مصادر المياه العذبة ومصادر الطاقة إذ لم
تقي مصادر الطاقة المتجددة بالغرض والتي تتزامن في الزيادة المتوقعة في عدد السكان لقارتي
آسيا وأفريقيا وهي مناطق تعاني حاليا من مشكلات بيئية ونقص في الموارد الطبيعية وبالأخص
المياه العذبة اللازمة للزراعة والري والاستهلاك البشري . وتبعاً لذلك برزت مشكلة المياه في
المنطقة العربية وتحديدًا منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي . والعراق من بين هذه الدول
والذي بدأ يعاني من تفاق وشحة المياه ولاسيما في فصل الصيف وبالشكل الذي شكلت أزمة بعد
ذاتها . فالعراق يصنف من بين دول الاكتفاء الذاتي بالمياه وتشكل ثروته المائية المتدفقة من
خرج حدوده الجغرافية ٩٠ % وهي الأهم باعتبارها تجري عبر نهري دجلة والفرات من تركيا ،
ناهيك عن بعض الأنهار الصغيرة التي تتبع من داخل الأراضي الإيرانية ، أما بالنسبة للكمية
المتبقية فهي ١٠ % وتأتي من الثلوج والينابيع والمطار الجوفية داخل العراق . وتعد مشكلة
تناقص كميات المياه المتدفقة إلى العراق ، وانخفاضها بنسبة ٥٠ % عما كانت عليه قبل
سنوات قليلة بمثابة أزمة حقيقية يعيشها العراق وهي بحاجة إلى حلول جذرية وحقيقية . ويعود
السبب الرئيسي للأزمة في تكدي مستوى وكمية الاطلاقات المائية عبر نهري دجلة والفرات
واللذان ينبعان من تركيا ويران وصولاً للعراق ، وانخفاض مناسيب المياه وتدنيتها عبر الأنهار
الصغيرة التي تتبع من الجارة إيران أيضا . وبرزت هذه الأزمة نتيجة قيام تركيا بالتجاوز على
الحصص المائية المتفق عليها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول المتشاطئة عبر إنشاء
المزيد من السدود على نهري دجلة والفرات وحجب حصة العراق من المياه . ويمكننا في هذا
الصد أن نحدد الأسباب الرئيسية التي تكف خلف هذه الأزمة بالشكل الآتي : صح

١. انخفاض الخزين المائي في نهري دجلة والفرات : والتي وصلت إلى النصف تماما بسبب
قيام الجارة تركيا بإنشاء العديد من السدود ضمن مشروع الـ (غاب) الذي يشمل ٢٢ سدا و ١٩
محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وأهم هذه السدود هو سد أتاتورك وسد بروجيك وسد قره قاي وسد

فراخ
مع وخطا

غازي عنتاب وسد كيسان وأخرها سد إليسر العملاق والذي يشكل نقطة تحول خطيرة في طبيعة العلاقات التركية . العراقية .

٢. **التغير المناخي المفاجئ :** والذي تميز بارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة وما أسفر عنه من انخفاض كبيرة في كمية هطول الامطار السنوية خلال الاعوام الاخيرة .

٣. **التلوث في إعداد استراتيجيات وطنية لحماية الثروة المائية:** وديمومتها عبر إنشاء المزيد من السدود والخزانات المائية على نهري دجلة والفرات داخل الاراضي العراقية لمنع تسربها إلى الخليج العربي يشير صراحة إلى الضعف الواضح في تدارك أزمة المياه والتي بدأت منذ عام ١٩٩٢ بعد اكمال سد اتاتورك.

٤. **التراجع في التنسيق السياسي والدبلوماسي مع الدول المجاورة :** وبالذات تركيا والتي انشئت مشاريع مائية ضخمة وعدم وجود اتفاقيات دولية توقف المشاريع التركية وتلزمها بحقوق العراق المائية .

٥. **التحديات الداخلية التي تواجهها وزارة الموارد المائية نفسها :** والتي تمثلت بالتحديات السياسية والإدارية والمالية وتراكمات الاحداث السياسية والحروب التي أضعفت من إمكانية الوزارة في إعداد خطط علمية ومدرسة في إدارة الموارد المائية بشكل جيد يجنب البلاد الوقوع في أزمة جفاف خانقة . ناهيك عن الترسبات الطينية الكامنة في نهري دجلة والفرات إذ توجد في بغداد وحدها أكثر من ٢٠ مليون طن في قاع نهري دجلة والفرات والتي يتطلب كريبها ونقلها إلى خارج حوض النهر ما مقداره ٣٢١ مليار دينار عراقي .

٦. **ضعف الوعي العام الرسمي والشعبي :** بأهمية الماء وضرورة المحافظة عليه ، وترشيد استخدامه مما أدى إلى انعدام القدرة المحلية على تنظيم الاستهلاك المائي بطريقة جيدة .

٧. **عدم توفر القدرة السياسية والحنكة الدبلوماسية في فصل الملفات السياسية عن الملفات المائية :** بسبب عدم التوصل لحلول عقلانية مع الدول المتشاطئة للعراق ومنذ أكثر من أربعة عقود ومن ثم ارتبطت قضية المياه بملفات سياسية وأمنية .

٨. تختلف وسائل الري : باستخدام الطرق البدائية في الري ، باستخدام الطرق الحديثة في الري ، باستخدام الري بالرش ، باستخدام الري بالتنقيط ، شحة المياه في العراق ، وعدم القدرة على تحديث الزراعة في العراق عبر استخدام الري بالتنقيط . وعلى صعيد آخر تبرز لنا ضرورة اتخاذ الحلول اللازمة للخروج من هذه الأزمة ، فهناك حزمة منها وتنقسم إلى حلول خارجية وأخرى داخلية .

١. الحلول الخارجية : تستند الحلول الخارجية على طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المتشاطئة والتي تتبع منها الانهار التي تصب في الأراضي العراقية وتأخذ أشكالا عديدة في الحلول السياسية والحلول الاقتصادية والحلول الأمنية ، ناهيك عن العديد من الأوراق والتي يمكن للنخب السياسية الحاكمة أن تلوح بها أو تستخدمها في تفاوضها للحصول على الحصة الطبيعية للمياه أو اللجوء إلى سياسات الترغيب والتحفيز مع الجانب التركي عبر توسيع التبادل التجاري وتنشيط العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بما يضمن نوع من تنسيق الأمور الاقتصادية للضغط على الجانب التركي لعدم بناء المزيد من السدود على نهري دجلة والفرات ، أو الاستفادة من المياه الزائدة ضمن الحصة التركية لغرض تصديرها للكويت عبر الأراضي العراقية ، إضافة إلى حلول أخرى تقدمها بحوث بذات السياق من خلال إعادة إحياء أنابيب مياه السلام من وجهة نظر عراقية .

٢. الحلول الداخلية : بالنسبة للحلول الداخلية فهي عديدة ويمكننا أن نجملها كما يأتي ، من خلال إعداد استراتيجية خاصة بالمياه لغرض استثمارها بالشكل الأمثل وتقليل الهدر فيها من خلال السيطرة على تنفقات المياه دون تجاوز المحافظات على خصص بعضها البعض ، وكذلك إجراء حملات توعية للمزارعين لغرض استخدام تقنيات الري الحديثة بعد توفيرها في الأسواق المحلية وتقليل الضائعات المائية ، وكذلك العمل على صيانة السدود القديمة والتخطيط لبناء سدود جديدة على نهري دجلة والفرات لمنع تسرب المياه الزائدة إلى الخليج العربي ، ناهيك عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية المهمة ولا سيما إعادة النظر بالقوانين القديمة للمياه وتحديثها تماشيا مع تطورات الأحداث التي تتطلب الاقتصاد في الاستهلاك المائي ، كذلك يمكن تنظيم حملات توعية وبرامج إرشادية للمواطنين بمختلف مسمياتهم لغرض التقيد بالحفاظ على المياه والبيئة بشكل عام .

المحاضرة التاسعة عشر : الفصل الثالث : الديمقراطية والحريات العامة :

يتضمن هذا الفصل التركيز على الديمقراطية ونظرية الحريات العامة لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لدارسي مادة الديمقراطية والحريات العامة وانعكاسها على الواقع المجتمعي وفي السلوك العام والخاص للأفراد في تعاملهم اليومي ، كما أن الأنظمة السياسية الديمقراطية جميعها تحرص كل الحرص في المحافظة على حقوق وحرية أفرادها وعدم تعرضها للانتهاكات أو تقييد حريتها لأي سبب كان إلا في الحدود التي توضحها القوانين وما تطلبه حالة الضرورة القصوى من تقييد للحريات العامة كحالة إعلان الطوارئ نتيجة الظروف التي تمر بها معينة كالحروب أو الأزمات السياسية والاقتصادية أو الظروف والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وغيرها من الظروف التي تتطلب المحافظة على الأفراد بتقييد حريتهم وفقا لحالة الطوارئ المعلنة . وعلى أساس ما تقدم سنتناول في ظل هذا الفصل مبحثين الأول يتضمن الحريات العامة ومفهومها وتقسيماتها والمبحث الثاني يتضمن الديمقراطية من حيث مفهومها وخصائص النظام الديمقراطي ومزاياه ناهيك عن أركان الديمقراطية وأنواعها الثلاثة المباشرة والغير المباشرة وشبه المباشرة وخصائص كل منهما .

المبحث الأول : الحريات العامة وأنواعها :

أولاً : مفهوم الحرية : هناك تعاريف عديدة للحرية منهم من عرفها بدلالة إزالة القيود ومنهم عرفها بدلالة إمكانية الأفراد على فعل ما يريدون دون قيد أو شرط ، إلا أن أهم تعريف هو ذلك الذي جاء في الاعلان الصادر لحقوق الانسان في فرنسا عام ١٧٨٩ والذي عرفها بدلالة قدرة الأفراد على القيام بالفعل بإنها ((قدرة الأفراد بالقيام بأي عمل لا يضر الآخرين وأن الحدود المفروضة على هذه الحرية لا يجوز فرضها إلا بالقانون) لذلك تعد الحرية هي الأصل ، أما الحق فهو وسيلة لممارسة الحرية بصورة منظمة لإدامتها وديمومتها . لذلك فالحرية هي (حق الانسان وقدرته على اختيار تصرفاته وممارسة نشاطاته المختلفة دون عوائق مع مراعاة القيود المفروضة لمصلحة المجتمع) . كما أن الحرية هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الأفراد أو الجماعات ويلتزم الأفراد بصونها ، فالحرية بما تطلبه من مسؤولية واختيار وتنفيذ إلا إنها هي ميزة الأفراد أو الانسان على سائر المخلوقات . والحرية أشكال هي :

١ - الحرية المقيدة أو المحددة : وهي تعني تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم لصالح المجتمع والدولة من خلال الالتزام بالقوانين والنظام العام وعدم التجاوز عليها ، لأن التجاوز على تلك القوانين النازمة يعني الإساءة والتجاوز على حرية الأفراد الأخرى . لذلك تعطى هذه الحرية لصالح المجتمع ضمن سقف من القيود والكوابح .

٢ - الحرية المطلقة أو الكاملة : وهي الحرية التي تمنح دون قيود على الاختيار ، بالشكل الذي لا تتعارض مع القيود والكوابح .

٣ . الحرية النسبية : وهي تلك الحرية التي تتبدل من مجتمع لآخر تبعا لطبيعة النظم السياسية السائدة .

ثانياً : الحرية في الاسلام :

تعرف الحرية وفقاً للدين الاسلامي بأنها الإرادة الكاملة في الاختيار دون أي إجبار أو قهر . إذ جاء الاسلام ليؤكد على حية الناس ومنع استغلالهم واستعبادهم ظلماً وعدواناً ، فسعى إلى تحرير الناس من ظلم الجاهلية والظلال الذي كان سائداً ، فهدى الناس إلى ما هو خير فحرر المرأة من الظلم الذي كانت تعانيه وساوها بالرجل من حيث الحقوق والواجبات وغير النظرة للمرأة التي كانت تعامل في عهد الجاهلية بمختلف أنواع الأذلال وأنقل بها إلى حرية واسعة وكبيرة تقوم على أساس الرقي والعالمة والمساواة ، حتى أصبحت قيم الاسلام ومبادئه السامية نموذجاً يحتذى به في وقت كانت فيه شعوب أوروبا تخضع تحت وطأة قوانين الأكاسرة والرهبان والملوك تلك القوانين التي استعبدوا فيها الناس وأذلّوهم وسخروهم لحروبهم وتوسعهم على حساب حريتهم . أما مظاهر الحرية في الاسلام فهي :

١ - أكد الاسلام على حرية العقيدة للناس أو الأفراد ، فلهم الحق باعتناق ما يشاؤون من الأديان ، أما إذا اعتنق الاسلام فقد وقع بينه وبين هذا الدين عقداً لا يمكن له فسخه في التمسك بتعاليمه ومبادئه في الحلال والابتعاد عن الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلاة والزكاة والصيام والحج وإيتاء الصدقات وتجنب المنكرات .

٢- أكد الإسلام على حرية الحياة ، لا للأفراد الحرية الكاملة والاختيار غير المقنن في أن يتبع أي الطرق التي يراها مناسبة في حياته ، حيث أوضح الإسلام طريق الخير كما أوضح طريق الشر ، فعلى الإنسان أن يسلك دائما طريق الطريق الخير .

٣- حافظ الإسلام على الحرية الشخصية للناس جميعهم ، بغض النظر عن أديانهم وأصنافهم وقومياتهم ، فلا إفراد أن يأكلوا ما يريدون وأن يشربوا ما يريدون إلا ما يؤدي إلى ذهاب عقولهم فإنها محرمة وأن يبيع ويشترى ما يريد وأن يرتي من الملابس ما يريد ما امت تلك لا تضر بالنفس أو تؤذي الناس والمجتمع .

٤- رفض الإسلام العبودية بكل أشكالها وأكد على تحرير الناس من ظلمها ، فالإسلام حارب العبودية والاستعباد للبشر كما حارب العبودية لشهوات النفس ، فسعى الإسلام الى تحرير الناس من الرق وعق رقابهم ، كما دعا لضرورة تحرير النفس من التعلق بالشهوات من مال ومتاع وزينة .

المحاضرة العشرين: تقسيمات الحريات العامة:

تقسم الحريات العامة إلى أنواع متعددة تشكل مجموعها جزء لا يتجزأ وهي مكملة لبعضها البعض كما أن اختلاف هذه التقسيمات لا يؤثر في قيمة أو مضمون الحرية الداخلة فيها . كما أن هذه الحريات يتحكم بها الإنسان بفكره وعقله وهي حريات اجتماعية تمارس في نطاق الجماعة وفي مواجهتها . وعلى أساس ذلك تقسم الحريات العامة الى ثلاثة مجموعات هي :

بالتسلسل

١- المجموعة الاولى : الحريات الشخصية :

٢- المجموعة الثانية : الحريات الفكرية :

٣- المجموعة الثالثة : الحريات الاقتصادية :

- صفة غياب الاستفادة المادية .
كما أن الجمعيات هي على ثلاثة أنواع :

- جمعيات مصرح بها .
- جمعيات غير مصرح بها .
- جمعيات معترف بالفائدة العامة لها . وعبرت المادة ٢٠ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالقول (لكل شخص الحق بحرية الاشتراك في الجمعيات ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام على جمعية ما) .

ثالثاً : الحريات الاقتصادية :

ويقصد كل الحريات التي تتصل بنشاطات الانسان الاقتصادية من عمل وسعيه اليومي في الحصول على قوت يومه بما يحقق له الحياة الكريمة والمستقرة ، وكل ما ينتج عن هذا العمل وهذا السعي من أموال تتحول إلى عقارات يمتلكها الفرد خلال مراحل عمله . وتبعاً لذلك فإن هذه الحريات تقسم إلى ثلاثة أنواع هي :

- ١ . حرية التملك .
- ٢ . حرية التجارة والصناعة .
- ٣ . حرية العمل .

١ . حرية التملك : وتمثل هذه الحرية بحق الملكية التي تعد ثمرة النشاط الاقتصادي والعمل الفردي ، كما إنها تعبر عن حرية اقتناء العقارات والمنقولات وحرية التصرف فيها ، إذ إنها حق يخول صاحبه المزايا جميعها التي يمكنه الحصول عليها من الشيء وفقاً لمقتضياته ، إذ أن حق التملك هو حق الأفراد في المحافظة على ممتلكاتهم دون خوف من أي تهديد بأن تسلب منه كل ما يمتلكه . كما أن جميع القوانين في كل دول العالم تحافظ على الملكية الخاصة للأفراد ولا تتجاوز عليها كما نصت القوانين أيضاً بعدم تجاوز الأفراد على الملكية العامة أي ممتلكات الدولة كونها ملك عام لا يجوز التجاوز عليه من قبل الأفراد . وعلى

بالاشتراك مع غيره) .
(لكل شخص حق التملك بمفرده أو

٢. حرية التجارة والصناعة : وهي تعني حرية الفرد للمباشرة بمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها وما يتفرع عنها من تبادل مراسلات وإبرام العقود وغير ذلك من مستلزمات هذه الأنشطة ، وترجع جذور هذه الحرية إلى المذهب الفردي الذي يطلق لنشاط الفرد الحرية في العمل التجاري والصناعي دون تقييده بأية قيود . فلكل إنسان حق ممارسة المهن الصناعية والتجارية المختلفة وتطويرها بما يحقق له التقدم في مجال مهنته .

٣. حرية العمل : ويقصد بها حق كل الافراد في العمل الشريف الذي يناسبه ويختاره بكامل حريته والذي يكفل له تأمين حياته وحياة أسرته ويجعله مطمئنا على حاضره ومستقبله . ويقع على عاتق الدول الحق في كفالة العمل المناسب لكل مواطن وكفالة الحق في ثقل الوظائف العامة لمن تتوافر فيه الشروط وكذلك تأمين الحصول على الأجر العادل من أداء عمله لكي يحيا حياة مستقرة كريمة ، ويتفرع عن حق العمل حق تكوين النقابات التي تتولى مهمة الدفاع عن حقوق أعضائها . **ولقد بينت المادة ٢٣ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان كالآتي :**

أ- لكل إنسان حق لعمل وحرية اختياره ، وله حق العمل في ظروف عادلة وملائمة .

ب- لكل الافراد الحق في تقاضي اجور متكافئة من الاعمال المتكافئة .

ج- لكل فرد يعمل الحق بأن يتقاضى عن عمله أجر مناسب يكفل له ولأسرته الحياة الكريمة .

د- لكل فرد الحق الانضمام الى النقابات العمالية والمهنية للحفاظ على حقوقه .

المبحث الثاني : (الديمقراطية مفهومها وخصائصها وأنواعها)

أولاً : مفهوم الديمقراطية :

هناك مفاهيم وتعريفات متعددة للديمقراطية وذلك نتيجة تطورها التاريخي وتتنوع مصادرها ، ومن هذه الناحية فإن مسألة تعريفها تواجه العديد من الصعوبات لأسباب وهي :

أ - لأنها موهلة في القدم وتمتد إلى الفكر الإغريقي .

ب - إنها قائمة أصلاً على فكرة الصراع الطبقي أو صراع المصالح أو الصراع داخل المجتمع الواحد .

ج - إنها مرتبطة بالمفاهيم الفلسفية والعقائدية والايديولوجية والثقافية وحتى الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المجتمعات . وعلى أساس ما تقدم ، فهي من حيث الاصطلاح اللغوي كلمة تتكون من مقطعين هما (demos) وتعني الشعب وكلمة (cratos) وتعني الحكومة أو السيادة وكلاهما مشتقة من الكلمة الإغريقية (democeacy) بمعنى حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب . ووفقاً لهذا التعريف يكون البلد أكثر إشاعة للديمقراطية عندما يكون المحكومين هم الحكام أو عندما يشترك أكبر عدد ممكن في ممارسة خصائص السيادة أو ممارسة السلطة بشكل مباشر على حد تعبير إبراهيم لنگولن . أما أرنت ليب هارت فقد عرفها بأنها تقوم وفقاً لمبادئ التي حددها جون لوك ومنتسكو في الحكم بالرضى عبر الانتخابات وحكم الأغلبية والفصل بين السلطات مع إضافة مرتكزات أخرى كنظام حقوق الإنسان والحقوق المدنية للفرد وحقوق المرأة والقانون الدولي .

أما من حيث الاصطلاح السياسي فتعني **نظام سياسي دستوري برلماني انتخابي تداولي حر يعتمد على إرادة غالبية الشعب ويحترم الهوية العامة للأمة ويراعي حقوق الإنسان المعترف بها دولياً** .

بمعنى أدق هي شكل ومضمون يعلن أن هذا النظام يقوم على سيادة الشعب ويقر له جملة من الحقوق وجملة من الحريات بما يجعلهم قادرين على اختيار حكامهم أو تغييرهم بالوسائل السلمية وتعطيهم حق المشاركة بالسلطة السياسية . وعليه فإن كل التعريفات تنفق على

- مبدأ الفصل بين السلطات .
- مبدأ التداول السلمي للسلطة .
- مبدأ احترام حقوق الإنسان وحياته الأساسية .
- مبدأ المواطنة والمساواة .
- مبدأ التعددية السياسية .

ثانياً: خصائص ومزايا النظام الديمقراطي :

عزق

١. **الخصائص** . هناك مجموعة من الخصائص التي يتحلّى بها النظام الديمقراطي لا بد من وجودها ففي حالة عدم توفرها لا يمكن أن نعد النظام السياسي القائم بإياه ديمقراطي يستند إلى إرادة الشعب ، وأهم تلك الخصائص هي :

١. **الدستور** : لا بد من وجود دستور يضع القواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة وكيفية تشكيل السلطات العامة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ويحدد طبيعة العلاقات فيما بينها وواجبات وصلاحيات كل منهما . ناهيك عن المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق الأفراد وضمانيها .

٢. **سيادة القانون** : ويقصد بها القواعد القانونية أيّا كان مصدرها سواء كانت مكتوبة أو عرفية فالقاعدة القانونية متى ما وجدت خضع لها الجميع لا فرق في ذلك بين حاكم أو محكوم غني وفقير وطني أو أجنبي كما تستوي في ذلك السلطات الثلاث فالمجلس المنتخب لا يجوز أن يخالف الدستور وكذلك السلطة التنفيذية عليها أن تحترم الدستور وقوانين البلاد ولا تمارس الاستبداد .

٣. **حرية التعبير وإبداء الرأي** : وهي من خصائص الديمقراطية المهمة السماح بالتعبير عن الآراء مهما اختلفت وتدخل من ضمن ذلك حرية الاجتماعات العامة وحرية اصار الصحف وعدم جواز إلغائها أو وقف إصدارها إلا بحكم قضائي وعدم إخضاع ما تنشره لأية رقابة من جهة

إدارية و لا يستثنى من ذلك سوى
للقضاء وحده .

٤ - حرية تكوين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني: ففي ظل النظم الديمقراطية ينبغي أن تكون هناك التعددية الحزبية أي أحزاب سياسية لها برامجها الوطنية التي تصب في خدمة المواطن ، وهذه الأحزاب تتنافس فيما بينها للوصول الى الحكم عبر آلية الانتخابات العامة التي تعطي للشعب وحده قرار الاختيار المناسب .

٥ - استقلال السلطة القضائية : وتعني استقلال القضاة وعدم تعرضهم للمؤثرات الجانبية والخارجية كالضغط عليهم بهدف استحصال قرارات بجانب جهة معينة على حساب العدالة وعدم التدخل في شؤون القضاء وكفالة تنظيم الأحكام القضائية النهائية وعدم حجب القضاء عن النظر في أي منازعة ولاسيما في المنازعات التي تنشب بين الجهات الادارية والموظفين .

٢ : مزايا الديمقراطية والنظام الديمقراطي :

هناك مجموعة من المزايا التي تتطلى بها الديمقراطية والنظام الديمقراطي عموما وهي كما يأتي :

١ . تعمل الديمقراطية على معاملة الناس جميعهم على قدم المساواة ، وهنا يجب على الحكومة الديمقراطية أن تراعي مصالح الناس على قدم المساواة كما يجب أن تؤخذ آرائهم في الحسبان ويجب أن يكون صوت الفقير مساويا لصوت الثري .

٢ - تعمل الديمقراطية على الإيفاء باحتياجات الناس ، فكلما كان للشعب رأي ووزن كبير في رسم السياسة الداخلية والخارجية كلما مثلت تلك السياسة من تطلعات الشعب وآماله وطموحاته . ومن ثم تكون سياسة الحكومة ملائمة لاحتياجات الناس . ولكي تستمر هذه الحالة لا بد أن تكون هناك رقابة شعبية فعالة بالشكل الذي يوفر قنوات للتأثير والضغط على سياسة الحكومة في حالة خروجها عن أهدافها الوطنية والشعبية .

٣ - تدعو الديمقراطية الى الحوار الصريح والإقناع والسعي الى حلول وسط ، وترفض الصراع بأي شكل من الاشكال كوسيلة لإيجاد الحلول ، إذ إنها تؤمن بالحوار الصريح وأسلوب الإقناع لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية المشتركة في العملية السياسية من خلال الحوار كما أن

الرأي والرأي الآخر بعيدا عن التطرف والمحاباة والمراوغة السياسية التي تعكس اساليب وقيم الحكم الانفرادي القائم اساسا على نبذ الآخر وعدم الاعتراف به أو بحقوقه المختلفة .

٤ - تعمل الديمقراطية على كفالة الحقوق والحريات وحمايتها وتشمل هذه الحقوق حرية الرأي والتعبير وتكوين الاحزاب والجمعيات والانضمام اليها وحق التنقل والسفر والاعتراف للفرد بالشخصية القانونية لهم وحق الحماية من التعذيب والمحاكمة العادلة وغيرها ، ويمكن الاعتماد على نظام الحكم الديمقراطي لحماية هذه الحقوق .

٥ - تسمح الديمقراطية بتحديد قوة المجتمع من خلال استخدامها للوسائل السلمية في استبعاد السياسيين الذين فشلوا ولم يعد لهم نفع بدون حدوث أي اضطراب في نظام الحكم من خلال الاعتماد على مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية

ثالثا : المكونات الرئيسية للديمقراطية والنظام الديمقراطي

تتمثل مكونات الديمقراطية بما يأتي :

١ - انتخابات حرة وعادلة : ينبغي أن تكون وتتوفر انتخابات حرة وعادلة يتسنى من خلالها المتنافسون من الوصول الى السلطة عبر آلية تنافسية متطورة لأنها تشكل ركيزة أساسية لضمان المساواة السياسية بين المواطنين سواء في الوصول الى المناصب العامة أو في قيمة وصولهم .

٢ - حكومة يجب مساءلتها : في النظام الديمقراطي يجب أن تكون أعمال الحكومة شفافة قر الامكان أي ان المناقشات والقرارات يجب أن تكون متاحة للرقابة الشعبية .

٣ - الحقوق المدنية والسياسية : هناك حقوق ينبغي توفرها كأساس لتأمين المساواة والمشاركة في الحياة العامة منها حق التجمع والتعبير والرأي والاعتقاد وحرية الصحافة وحق الاقتراع والترشيح كما يجب على نظام الحكم الديمقراطي حماية حقوق الفرد من تعسف السلطة ومن الاعتقال التعسفي وان لا يعاقب الفرد إلا بموجب القانون .

٤. مجتمع ديمقراطي : ينبغي أن يكون داخل المجتمع مؤسسات ديمقراطية تعمل على وفق المنهج الديمقراطي مثل مؤسسات المجتمع المدني والتي يكون هدفها تأطير العمل الديمقراطي ونشر الثقافة الديمقراطية وحقوق الأفراد .

٥. يجب توفير قيادة سليمة ونزيهة : وأن تتال وتحصل هذه القيادة على رضا الشعب وقبولهم كما يجب على الشعب بالمقابل أن يثق بها ويحترمها .

٦. تحقيق المساواة الديمقراطية وتكافؤ الفرص : تعمل الديمقراطية كركن أساس من أركانها على تحقيق المساواة الاقتصادية بين أبناء الشعب الواحد وعدالة توزيع الثروات ناهيك عن توفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع .

٧. تحقيق المساواة الاجتماعية : من خلال دعوتها لمحاربة التمييز الطبقي وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ناهيك عن تولي المناصب العامة والتي ينبغي أن يكون على أساس الكفاءة

رابعاً : أركان ومستلزمات الديمقراطية :

تقوم الديمقراطية على الأركان الآتية :

أ. احترام حقوق الإنسان وعدم التجاوز عليها : في الحرية والعدالة والمساواة وما يتفرع عنها كالحق في الحريات والحق في العمل وتكافؤ الفرص .

ب. وجود دولة مؤسسات : وهي الدولة التي يقوم كيانها على مؤسسات سياسية ومدنية تعلو على الأفراد مهما كانت مراتبهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والحزبية .

ج. مبدأ التداول السلمي للسلطة : الذي يعد من أهم أركان الديمقراطية فالتداول السلمي يضمن عملية الانتقال السياسي السلس للسلطة عبر آلية الانتخابات كما إنه المعيار الأساس للقضاء على الاستمرارية في الحكم أو التمسك به من دون وجه حق ، فلا وجود للديمقراطية دون وجود هذا المبدأ ، فلو عدنا إلى مدة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لوجدنا أن عملية الانتقال للسلطة كانت تتم عبر الوسائل العسكرية من خلال الانقلابات التي كان يقوم بها الجيش

خامساً: أشكال وصور الديمقراطية :

هناك ثلاثة صور وأشكال للديمقراطية وهي :

- الديمقراطية المباشرة .
- الديمقراطية غير المباشرة (النيابية) .
- الديمقراطية شبه المباشرة .

أ. الديمقراطية المباشرة : صير - أشكال

هي التي يتولى فيها الشعب السلطة بنفسه من دون وساطة أحد من النواب أو ممثلين ، فتكون السلطات السياسية من تنفيذية وتشريعية وقضائية بيده . بمعنى ان الشعب هو صاحب الهيئة الحاكمة والمحكومة في الوقت نفسه . فالشعب هو الذي يسن القوانين ويتخذ القرارات مثل تعيين الموظفين وتحديد الضرائب وإبرام المعاهدات ويمارس سلطة القضاء بنفسه . أما أهم مميزات الديمقراطية المباشرة فهي :

١. تعبر من الناحية النظرية عن سيادة الشعب ، لأنها تجسد التطبيق الكامل والحقيقي لمعنى الديمقراطية .

٢. تمثل تطبيقاً لمبدأ السيادة الشعبية ، وذلك لأن هذا النظام لم يقضي فقط بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدرها بل هو فوق ذلك الذي يجب أن يتولى بنفسه جميع خصائصها سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية .

٣. هي أكثر النظم السياسية تماثياً مع المنطق والعقل ، لأن مصدر الإرادة العامة في الدولة ما هو إلا الشعب فهو وحده من حقه ممارسة الإرادة والتعبير عنها . وعلى هذا الأساس دافع روسو عن الديمقراطية المباشرة وأنتقد بشدة الديمقراطية النيابية حيث كتب في كتابه العقد الاجتماعي عبارته الشهيرة (أن نواب الشعب ليسوا ولا يمكن أن يكونوا ممثلين له ، بل ما هم إلا وكلاء منفذين لإرادته وليس لهم أن يبتوا في أي شئ نهائياً فكل قانون لم يوافق عليه الشعب باطل ولا يمكن أن نسميه قانوناً) . ولكن نلاحظ أن هذا الشكل أصبح صعب التطبيق في العصور الحديثة وذلك لعدة أسباب مما أدى إلى قلة انتشاره . وأهم هذه الأسباب هي :

١ . تعذر تطبيقها في الدول الكبيرة لكثرة عدد السكان وعدم إمكانية جمعهم في مكان واحد لممارسة خصائص السيادة . فأصبح من المستحيل جمع عدة ملايين في مكان واحد لبحث مسائل تتعلق بمصلحة الجميع .

ب . صعوبة المام كافة المواطنين المشتركين بأمور فنية ومعقدة ومن ثم وضع الحلول اللازمة لها .

ج . تتأثر آراء الناس المشتركين بتأثيرات جانبية أخرى مثل تأثير رجال الدين أو الموظفين أو تأثيرات رجال الأعمال .

ب . الديمقراطية غير المباشرة (النيابية) :

وتسمى الديمقراطية التمثيلية ، وفيها لا يمارس الشعب السلطة بنفسه وإنما يعهد بها إلى ممثلين عنه يمارسونها نيابة عنه . ولذلك سميت هذه الديمقراطية بالديمقراطية غير المباشرة . أي أن الشعب لا يمارسها مباشرة بنفسه ولكن يمارسها بشكل غير مباشر عن طريق ممثلين يمثلون إرادته ويخضعون لها ويختارونها عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة والسرية والنزيهة وبشكل دوري بحيث يكون هؤلاء النواب عن الشعب خاضعين باستمرار لإرادة الشعب في إبقائهم أو في تغييرهم واستبدالهم بأخرين ووفق نفس الطريقة والأسلوب ألا وهو الانتخاب وذلك استنادا إلى ما قدموه من أعمال وما نفذوه من برامج في إدارة مؤسسات الدولة ووفق الانطباع السائد لدى عامة الشعب عن مستوى الاداء الحكومي . وعليه يمكننا في هذا الصدد أن نحدد خصائص الديمقراطية النيابية ونظامها السياسي الذي يسمى بالنظام البرلماني ومن ثم فله خصائص تميزه عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى وهي :

١ . وجود مجلس نيابي منتخب : هذا المجلس منتخب من قبل الشعب وهذا ما يجعله يتمتع بالشرعية لأن البرلمان هو صاحب الاختصاص في التشريع وهنا يكمن دور الشعب في تكوين البرلمان عن طريق الانتخاب ومن ثم فإن أساس هذا النظام هو وجود البرلمان المنتخب فهو الذي يحق له التعبير عن الإرادة العامة للشعب ، كما ويتكون البرلمان من مجلسين أحدهما منتخب والأخر معين .

٢. مدة المجلس محددة دستوريا : تتفق

٣. مدة المجلس محددة دستوريا : تتفق معظم دساتير العالم على تحديد مدة زمنية للبرلمان تتراوح بين ٤ - ٥ سنوات والغاية من ذلك هو فسخ المجال أمام الشعب لكي يقوم بدور رقابي على نوابه من خلال الانتخابات الدورية .

٤. عضو المجلس النيابي يمثل الشعب والأمة : وهو أن النائب لا يمثل ناخبيه فقط وإنما يمثل الأمة أو الشعب بأكمله وذلك تجسيدا لمبدأ سيادة الشعب . ويترتب على ذلك :

أ. عدم الأخذ بمبدأ الوكالة على سبيل الإلزام .

ب. اعتبار الاستقالة على بياض باطلة .

ج. عدم اشتراط إقامة النائب بصورة دائمة في منطقته الانتخابية .

٥. وجود آلية الانتخابات والتي من خلالها يقوم الشعب باختيار من يمثله . وهنا يدقنا الموضوع التعرف على طرق الانتخابات :

سابعاً: طرق الانتخابات :

هناك ثلاثة طرق للانتخابات هي، الانتخاب المباشر والغير المباشر . الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة . الانتخاب بالأغلبية والانتخاب بالتتمثيل النسبي .

١. الطريقة الأولى (الانتخاب المباشر وغير المباشر) : يكون الانتخاب مباشرا إذا تم على درجة واحدة بحيث يعطى للناخبين حق انتخاب من يتولى السلطة بالنيابة عنهم ويكون غير مباشر عندما لا يعطى للناخبين مثل هذا الحق بل تقتصر مهمتهم على انتخاب مندوبين عنهم يطلق عليهم الناخبون الثانويون يكون من اختصاصهم انتخاب من يتولى السلطة . لكن يؤخذ على هذا الاجراء بكونه عاملا للتلاعب في التعبير عن الرغبة الحقيقية للناخبين الأولين فهي إذن طريقة ملتوية يمكن أن لا تؤدي الغرض الذي استحدثت لأجله في خدمة المواطنين لانتخاب

من يريدونه حقيقيا . لهذه الاعتبارات ترى
المباشر لاختيار من يمارس السلطة فيها .

٢ . الطريقة الثانية (الانتخاب الفردي ، والانتخاب بالقائمة) :

الفردي ويقصد به ذلك الانتخاب الذي تكون فيه عدد المناطق الانتخابية مساويا لعدد الاعضاء المراد انتخابهم بحيث يكون لسكان كل منطقة انتخاب نائب واحد . أما الانتخاب بالقائمة فهو عندما يكون عدد المناطق الانتخابية أقل بكثير من عدد الاعضاء المراد انتخابهم بحيث يكون لسكان كل منطقة انتخاب عدة نواب ، أن الفرق بينهما هو من خلال عدد المناطق الانتخابية ومن حيث عدد الاعضاء المراد انتخابهم في كل منطقة : كما أن للانتخاب بالقائمة ثلاثة طرق فرعية هي :

— طريقة القوائم المغلقة : وتحتوي هذه القوائم على أسماء مرشحين لا يستطيع الناخبين تغيير أسمائهم لكونها مغلقة وإنما يكون للناخبين حق التصويت على القائمة برمتها أما بالقبول أو الرفض .

. طريقة الانتخاب بالأفضلية : والتي بموجبها يكون للناخبين حق ترتيب أسماء المرشحين في القوائم واختيار أفضلهم .

. طريقة المزج : وتقوم هذه الطريقة على أساس اعطاء الحرية للناخبين في اختيار المرشحين المدرجة أسمائهم في جميع القوائم فيكون يوسع كل الناخب التصويت لأحد القوائم الانتخابية مع حقه في حذف بعض مرشحيها وإضافة مرشحين من القوائم الأخرى .

٣ . الانتخاب بالأغلبية والانتخاب بالتمثيل النسبي : يقصد الانتخاب بالأغلبية بأن يفوز بالانتخاب من يحصل على أغلبية الأصوات دون غيره . وللأغلبية أنواع هي :

- أ . أغلبية بسيطة : وهي حصول المرشح على أكثر من نصف الاصوات .
- ب . أغلبية مطلقة : وهي حصول المرشح على أكثر من نصف مجموع اصوات الناخبين .
- ج . أغلبية نسبية أي أكثر من الاصوات التي نالها كل من المرشحين أو القوائم الانتخابية .

سابعاً: نماذج تطبيقية من النظم السياسية تأخذ بالديمقراطية النيابية :

لقد تم تطبيق الديمقراطية النيابية غير المباشرة في العديد من التجارب الديمقراطية في العالم عبر الأخذ بالنظام البرلماني والنظام الرئاسي ، وكلا النظامين يتم تطبيقهما في أغلب البلدان سواء كانت نظاما ملكية أو جمهورية ، وفيما يأتي توضيح لكلا النظامين :

١. النظام البرلماني :

انتشر هذا النظام في العديد من دول العالم ولا يقتصر على الدول الملكية وإنما الجمهورية أيضا ، كما هو الحال في المملكة المتحدة (إنكلترا) وماليزيا ، ويقوم هذا النظام على أساس الفصل الجزئي للسلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونهما ومراقبة كلا منهما الأخرى ، وفي هذا النظام يكون رئيس الدولة عادة هو رئيس الجمهورية أو ملك البلاد ويكون مصون غير مسؤول ولا تقع المسؤولية عليه وإنما على عاتق الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى مهام إدارة شؤون البلاد . وعليه فالسلطة التنفيذية في ظل هذا النظام تتكون من شقين هما (رئيس الدولة / الملك) و (رئيس الحكومة) . أما السلطة التشريعية في ظل هذا النظام فتكون منتخبة من قبل الشعب لمدة أربعة سنوات وتتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس العموم كما في النظام السياسي البريطاني أو مجلس النواب ومجلس الاتحاد كما في العديد من الانظمة البرلمانية الجمهورية . وتمارس هذه السلطة دورها في تشريع القوانين والرقابة عبر لجانها التي يتم تحديدها إذ يحتوي على لجان عديدة كاللجنة القانونية ولجنة التربية والتعليم واللجنة المالية واللجنة الزراعية وغيرها . في حين تكون السلطة القضائية مستقلة تماما ولا تخضع للمؤثرات الخارجية عبر إبتزاز القضاة أو الضغط عليهم وتمارس عملها من خلال مراقبة أعمال الحكومة ومتابعة دستورية القوانين الصادرة .

٢. النظام الرئاسي :

انتشر هذا النظام في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية ودول قارة أمريكا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين ودول قارة أفريقيا كمصر وتونس والجزائر وغيرها . إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل التام للسلطات الثلاثة المكونة للنظام السياسي ويكون الفصل إلى أقصى حد ممكن ، ويكون رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية المنتخب من قبل الشعب لمدة أربعة سنوات أو سبعة سنوات كما في النظام السياسي الفرنسي وهو الذي يقوم بتعيين الوزراء والمستشارين ويرسم السياسة الداخلية والخارجية للبلاد وتكون السلطة التنفيذية وجميع أجهزتها العاملة محصورة بيده ، لذلك فعليه تقع المسؤولية المطلقة ويخضع للاستجواب أمام البرلمان أو الكونغرس . في حين أن السلطة التشريعية تكون منتخبة من قبل الشعب ولمدة أربعة سنوات وتتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويضطلع البرلمان في ظل هذا النظام بصلاحيات واسعة حسب الدستور إذ لديه سلطات فعلية في تشريع القوانين وإقرار الميزانية العامة والمصادقة على حالة الحرب والطوارئ ناهيك عن الرقابة المستمرة لأعمال الحكومة . كما أن السلطة القضائية في ظل هذا النظام تكون مستقلة تماما ولا تخضع لأي مؤثرات داخلية أو خارجية وتمارس مهامها عبر المحاكم المحلية والاتحادية .

الديمقراطية شبه المباشرة :

وهي النوع الثالث من أنواع الديمقراطية والذي يقوم على أساس المزج بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة عبر تدخل الشعب مباشرة في تقرير الشؤون العامة للدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأخذ هذا الشكل من الديمقراطية يحتل مكانة خاصة في الأنظمة السياسية في أوائل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وأهم مظاهر هذا النوع من الديمقراطية هي :

١- الاستفتاء الشعبي

٢- الاعتراض الشعبي

٣- الاقتراح الشعبي

٤ - حق الناخبين في إقالة نائبيهم^٥

٥- حق الحل الشعبي للمجلس النيابي

٦- حق عزل رئيس الجمهورية (الاقالة الشعبية) .

أولاً : الاستفتاء الشعبي : ويقصد به طرح موضوع عام على الشعب لأخذ رأيهم في الموافقة أو الرفض عن طريق الإجابة بـ (نعم) أو (لا) أو موافق أو غير موافق ، وهو بذلك يمكن للشعب بحق المشاركة في البرلمان وممارسة السلطة بشكل نمبي عبر الاستفتاء الشعبي ، ومن الأمثلة عليه كما حصل حول الاستفتاء على الدستور العراقي عام ٢٠٠٥ إذ أتيح للشعب العراقي إبداء رأيه بالدستور أما بالقبول أو الرفض ، وبعد أن حصل الدستور على موافقة أغلبية الشعب العراقي أصبح دستوراً واجب التطبيق لكل العراقيين . أما صور وأشكال الاستفتاء الشعبي هي :-

١ . من حيث موضوعه : هناك استفتاء متعلق بالدستور يسمى الاستفتاء الدستوري ، وهناك استفتاء متعلق بالقوانين العادية يسمى الاستفتاء التشريعي العادي .

٢ . من حيث قوة إلزامه : إذا كان الاستفتاء ملزماً للحكومة والمجلس النيابي يسمى الاستفتاء الملزم ، إما إذا كانت نتيجة الاستفتاء غير ملزمة لهما يسمى الاستفتاء الاستشاري .

٣ . من حيث ضرورة إجراءه : فهو إما استفتاء إجباري أو استفتاء اختياري ، فالأول مستمد من نصوص الدستور نفسه الذي يفرض على المجلس النيابي أن يعرض القانون على الشعب لأخذ موافقته عليه . والثاني يترك فيه الدستور للمجلس النواب حرية إجراء الاستفتاء أو عدمه .

٤ . من حيث استعماله بالنسبة لعملية التشريع : فهو إما استفتاء لاحق للقانون ويكون عندما يستفتي الشعب في قانون بعد إقراره من المجلس النيابي وإما استفتاء سابق للقانون ويكون عندما يستفتي الشعب في موضوع القانون قبل إقراره بالمجلس النيابي ، فإذا وافق الشعب على القانون تولى المجلس سنه وإلا يترك .

